טיוטה מס' ~~2~~ 3 מיום ~~3~~ 11 באוגוסט 2020

הבהרה: נוסח שטר נאמנות זה הינו בגדר טיוטה בלבד.
נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה בפועל של סדרת אגרות החוב (סדרה ד'), אם וככל שתונפק. הנוסח המחייב של שטר הנאמנות לסדרת אגרות החוב כאמור, אם וככל שתונפק, יהיה הנוסח שיצורף לדוח הצעת מדף של החברה, אם וככל שיפורסם, וכניסתו לתוקף תהא רק בכפוף להנפקת אגרות החוב (סדרה ד) על פיו.

אפקון החזקות בע"מ

שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה ד')

מיום _____ ב~~—~~אוגוסט 2020

תוכן עניינים

1	מבוא, פרשנות והגדרות	5
2	הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות	7
3	מינוי הנאמן; סמכויות הנאמן	8
4	הרחבת סדרה; הנפקת אגרות חוב נוספות; רכישה עצמית (ו/או על-ידי חברה בת ו/או על-ידי בעל שליטה)	9
5	התחייבויות החברה; הבטחת אגרות החוב	12
6	התחייבות לאי יצירת שעבוד צף על כלל נכסי החברה; עמידה באמות מידה פיננסיות; ~~ת~~מגבלות על חלוקה; ודירוג	~~12~~13
7	פדיון מוקדם	17
8	פרעון מיידי	~~20~~19
9	תביעות והליכים בידי הנאמן	24
10	נאמנות על התקבולים	25
11	סמכות לדרוש תשלומים באמצעות הנאמן ולעכב חלוקת כספים	~~26~~25
12	הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן	~~27~~26
13	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	27
14	קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן	~~28~~27
15	השקעות כספים	28
16	התחייבויות החברה כלפי הנאמן	28
17	התחייבויות נוספות	30
18	דיווח על-ידי הנאמן	30~~1~~
19	סמכויות מיוחדות	31
20	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	32
21	שיפוי הנאמן	32~~3~~
22	הודעות	~~36~~35
23	ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות	36~~7~~
24	מרשם מחזיקי אגרות החוב	~~38~~37
25	שחרור	37~~38~~
26	מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן	38
27	אסיפות של מחזיקי אגרות החוב	38~~9~~
28	שכר הנאמן	38~~9~~
29	תחולת הדין וסמכות יחודית	40
30	כללי	40~~1~~
31	אחריות הנאמן	40~~1~~
32	באי כוח	40~~1~~
33	הסכמים אחרים	41
34	מענים	412
35	הסכמה לדיווח במגנ"א	41~~2~~
תוספת ראשונה לשטר הנאמנות - תעודת אגרות חוב (סדרה ד')		42~~3~~

	התנאים הרשומים מעבר לדף	4~~3~~4
1	כללי	4~~3~~4
2	תנאי אגרות החוב (סדרה ד') ומועדי פירעון קרן אגרות החוב (סדרה ד')	4~~3~~4
3	ביטחונות אגרות החוב (סדרה ד')	4~~3~~4
4	הריבית על אגרות החוב (סדרה ד') ומנגנוני התאמה בשיעור הריבית	4~~3~~4
5	תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה ד')	4~~7~~8
6	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	4~~8~~9
7	פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן	4~~8~~9
8	פדיון מוקדם	~~50~~49
9	ויתור ; פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב	49~~50~~
10	אסיפות מחזיקי אגרות החוב	49~~50~~
11	קבלות כהוכחה	49~~50~~
12	החלפת תעודות אגרות חוב	49~~50~~
13	פירעון מיידי	49~~50~~
14	הודעות	49~~50~~
	תוספת שנייה לשטר הנאמנות - אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ד')	50~~1~~
	תוספת שלישית לשטר הנאמנות - נציגות דחופה	54~~5~~

שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ד')

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום [•] בחודש ~~[•]~~ אוגוסט 2020

בין: **אפקון החזקות בע"מ**
ח.צ. 520033473
מרחוב סמטת התבור 4, פתח תיקווה 49691
טלפון: 03-2001333; פקס: 03-9216491
(להלן: "**החברה**")

מצד אחד;

לבין: **משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ**
ח.פ 513771337
מרחוב מנחם בגין 48-46, תל אביב
טלפון: 03-6374354; פקס: 03-6374344
(להלן: "**הנאמן**")

מצד שני;

הואיל: וביום [•] ~~ביולי~~ באוגוסט, 2020 החליט דירקטוריון החברה לאשר הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, בתנאים כמפורט בשטר נאמנות זה[1];

והואיל: והחברה פרסמה תשקיף מדף ביום 15 באוגוסט 2018, נושא תאריך 16 באוגוסט 2018 ("**תשקיף המדף**" או "**התשקיף**");

והואיל: והחברה שוקלת לפרסם על פי תשקיף המדף דוח הצעת מדף, אשר על פיו תציע החברה לראשונה אגרות חוב (סדרה ד');

והואיל: והחברה מצהירה כי ביום 16 ביולי 2020 הודיעה מידרוג בע"מ על מתן דירוג A3 עם אופק יציב להנפקת אגרות החוב (סדרה ד') וביום 26 ביולי 2020 הודיעה S&P מעלות על דירוג "A-" עם אופק יציב לדירוג אגרות החוב כאמור, וזאת כמפורט בהודעות הדירוג ~~שפורסמה~~ שפורסמו על ידי החברה ~~ביום~~ בימים 19 ביולי 2020 ו-26 ביולי 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-069280 ~~)~~ ו- 2020-01-072499, בהתאמה);

והואיל: וברצון החברה להסדיר את תנאי אגרות החוב (סדרה ד') בשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ד');

והואיל: והנאמן הצהיר כי הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

והואיל: והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או כל דין אחר, להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור, וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך, לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה;

והואיל: והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), אם וככל שתונפקנה, והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

---

[1] **הערה לטיוטה**: למועד הטיוטה טרם התקבל אישור הדירקטוריון.

והואיל: ולנאמן אין כל עניין בחברה, למעט עניין הנובע מעצם כהונתו כנאמן מכח שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') ולאגרות חוב נוספות, ולחברה אין כל עניין מהותי בנאמן, למעט עניין הנובע מעצם כהונתו כנאמן מכח שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') ולאגרות חוב נוספות;

והואיל: והחברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, אין כל מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב (סדרה ד') ו/או להתקשר עם הנאמן על-פי שטר נאמנות זה וכי בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום אגרות החוב (סדרה ד') למסחר, התקבלו כל האישורים על פי דין ו/או הסכם להנפקת אגרות החוב (סדרה ד')[2];

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. <u>מבוא, פרשנות והגדרות</u>

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.4. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו (לרבות 'התנאים שמעבר לדף'), יגברו הוראות שטר הנאמנות. כמו כן, בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות להוראות המתוארות בדוח ההצעה הראשונה (כהגדרתו להלן) בקשר לשטר זה ולאגרות החוב, יגברו הוראות שטר זה. החברה מצהירה, כי נכון למועד פרסום דוח ההצעה הראשונה אין סתירה בין שטר הנאמנות לדוח ההצעה הראשונה ואין סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנילווים לו.

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי דומה לכך) הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.6. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "לרבות" הכוונה היא לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

1.7. בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם בלבד אלא אם כן צוין מפורשות אחרת:

"אגרות החוב" או "סדרת אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ד')"	אגרות חוב (סדרה ד') שתונפקנה על ידי החברה מכוח תשקיף המדף ובהתאם לדוח ההצעה הראשונה (כהגדרתו להלן), וכפי שתונפקנה מעת לעת, שתנאיהן יהיו בהתאם לשטר זה ולתעודת אגרת החוב;
"אמות המידה הפיננסיות"	אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.2 לשטר זה;
"אסיפה רגילה"	אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בה נכחו לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה; או אסיפה נדחית של אסיפה זו אשר תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

[2] **הערה לטיוטה:** למועד פרסום הטיוטה טרם התקבלו האישורים.

"החלטה רגילה"	החלטה שנתקבלה ברוב קולות של המצביעים באסיפה, למעט הנמנעים.
"אסיפה מיוחדת"	אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה.
"החלטה מיוחדת"	החלטה שנתקבלה ברוב של לפחות שני שלישים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים.
"דוח הצעת מדף" או "דוח ההצעה"	דוח/ות הצעת מדף אשר יפורסם/מו מעת לעת על-פי תשקיף מדף, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, ככל שהחברה תחליט לבצע הצעת אגרות חוב (סדרה ד'), בו/בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים להצעת אגרות חוב (סדרה ד'), לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת;
"המכרז"	המכרז על מחיר ליחידה של איגרות חוב (סדרה ד') שתונפקנה על ידי החברה בהתאם לדוח ההצעה הראשונה;
"דוח ההצעה הראשונה"	דוח ההצעה על-פיו תוצענה לראשונה אגרות חוב (סדרה ד');
"הבורסה"	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
"החברה לרישומים"	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, או כל חברה לרישומים אחרת שהחברה תתקשר עימה מעת לעת, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה החברה לרישומים;
"החוק" או "חוק ניירות ערך"	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;
"חוק חדלות פירעון"	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018;
"תקנות הדוחות"	תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970;
"הנאמן"	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"יום עסקים" או "יום עסקים בנקאי"	כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"מחזיק באגרות חוב" ו/או "המחזיקים"	כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;
"מרשם"	מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') כאמור בסעיף 24 לשטר זה;
"נציגות דחופה"	כמפורט בתוספת השלישית לשטר נאמנות זה.

"קרן"	סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה ד');
"שטר זה" או "שטר הנאמנות"	שטר נאמנות זה לרבות הנספחים, התוספות והמסמכים הנלווים לו והמצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"תעודת אגרות חוב"	תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה;
"מסלקת הבורסה"	מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"מדד המחירים לצרכן"	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ידי הנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידיו;
"המדד היסודי"	מדד המחירים לצרכן בגין חודש ~~-~~יולי 2020 אשר פורסם ביום 15 ב~~-~~אוגוסט 2020;
"מדד התשלום"	מדד המחירים לצרכן הידוע במועד ביצוע תשלום כלשהו על חשבון הקרן או הריבית בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

2. <u>הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות</u>

2.1. החברה רשאית להנפיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין וביצוע הפרסומים הנדרשים ממנה על פי דין, ובהתאם להוראות שטר זה את אגרות החוב (סדרה ד') אשר תנאיהן יהיו כדלקמן:

2.2. אגרות החוב (סדרה ד) תהיינה רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, תעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: שלושה (3) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2023 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 14% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2026; שני (2) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 16% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029.

קרן אגרות החוב כפי שתהא מעת לעת תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז שתערוך החברה במועד הצעתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ד'), כפוף להתאמות כמפורט בסעיפים 4.5 ו-4.6 לתנאים שמעבר לדף ("**הריבית**" או "**הריבית השנתית**").

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים 31 במרץ ו-30 בספטמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2029 (כולל); והכל בעד התקופה המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית הנוכחי (להלן: "**תקופת הריבית**"), למעט לגבי תשלום הריבית הראשון כמפורט להלן. תשלום הריבית הראשון ישולם

ביום 31 במרץ 2021("**שיעור הריבית הראשון**") בגין התקופה שמתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז והמסתיימת ביום האחרון שלפני תשלום, קרי 30 במרץ 2021 ("**תקופת הריבית הראשונה**"), מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 במרץ 2029, בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ד').

קרן אגרות החוב (סדרה ד) והריבית בגינה תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד היסודי בהתאם להוראות סעיף 2.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

החברה תפרסם בדוח מיידי על תוצאות המכרז, את שיעור הריבית שיקבע במכרז, את שיעור הריבית הראשון ואת שיעור הריבית החצי שנתית, אשר יחושב כשיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז חלקי שניים (2) ("**הריבית החצי שנתית**").

2.3. אגרות החוב (סדרה ד') (לרבות אלו שתונפקנה במסגרת הרחבת סדרה, כמפורט להלן, ככל שתבוצע) תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

2.4. הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו מעת לעת כאמור על-פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת, על כל רוכש אגרות חוב, לרבות על-ידי הציבור, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.

2.5. שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

3. <u>מינוי הנאמן; סמכויות הנאמן</u>

3.1. החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') מכח הוראות סעיף 35ב לחוק ניירות ערך.

3.2. הנאמן יכהן כנאמן מכח הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך גם עבור מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

3.3. ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה כאמור בסעיף 2.4 לעיל, תפקידי הנאמן יהיו על פי כל דין ושטר זה.

3.4. הנאמן ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי החוק או לפי שטר הנאמנות.

3.5. הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין וכמפורט בשטר נאמנות זה.

3.6. פעולותיו של הנאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינויו או בכשירותו.

3.7. תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך.

3.8. אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

3.9. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

3.10. בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית

משפט או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן כדי לעמוד בדרישות הדין והוראות שטר זה וכי ככל הניתן (וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב) תינתן לחברה התראה של מספר ימים טרם גילוי המידע כאמור. חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנאמן ידאג להחתים כל שלוח מטעמו על כתב סודיות כלפי החברה הכולל התחייבות של כל שלוח כאמור לשמור בסודיות כל מידע שיועבר לו בתוקף תפקידו כשלוח של הנאמן וזאת בהתאם לחובת וסטנדרט הסודיות החלים על הנאמן, למעט ביחס לזכות ולהחלטת הנאמן בדבר העברת מידע למחזיקי אגרות החוב (אשר למען הסר ספק נתונה אך ורק לנאמן ולא לשלוחיו). מובהר כי בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, לרבות באמצעות פרסום פומבי, לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על-פי אגרות החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה אינו מהווה הפרה של התחייבות הנאמן לסודיות כאמור, בכפוף לכך שהנאמן מסר על כך הודעה לחברה תוך זמן סביר מראש וזאת, ככל שבהודעה מראש לא תהא פגיעה בזכויות המחזיקים שאז תעשה ההודעה בדיעבד בהקדם האפשרי כך שלא ייפגעו זכויות מחזיקי אגרות החוב.

3.11. הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו, למעט אם פעל הנאמן בחוסר תום לב, רשלנות שאינה פטורה על פי דין או בכוונת זדון.

3.12. הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע בהתאם להוראות שטר זה.

3.13. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת ו/או הנובעות מתביעה שעילתה קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

3.14. היה והנאמן יוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

3.15. הנאמן ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי החוק או לפי שטר הנאמנות. הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין וההוראות המפורטות בשטר נאמנות זה.

3.16. לפרטים אודות מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן ראו סעיף 26 להלן.

4. <u>הרחבת סדרה; הנפקת אגרות חוב נוספות; רכישה עצמית (ו/או על-ידי חברה בת ו/או על-ידי בעל שליטה)</u>

4.1. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ד') נוספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על-פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרת), לרבות למחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 4.7 להלן), בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור ניכיון

או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחרות שבוצעו מאגרות החוב (סדרה ד') ("**הרחבת סדרה**").

על אף האמור לעיל, מובהר כי הנפקה נוספת של אגרות חוב (סדרה ד') על דרך של הרחבת סדרה, תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן: (1) יתקבל אישור מראש של החברה המדרגת, כהגדרתה בסעיף 6.5 להלן, לפיו אין בהנפקת אגרות החוב הנוספות על דרך של הרחבת סדרה כדי לפגוע בדירוג הקיים באותה עת של אגרות החוב (סדרה ד') (וככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הקובע לענין זה יהיה הדירוג הגבוה) ; (2) במועד הרחבת הסדרה ולאחר הרחבת הסדרה עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים 6.2.1-6.2.2 (כולל) להלן, בהתאם לנתונים כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות ; (3) כי לא מתקיימת איזו מעילות הפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') (לרבות כתוצאה ישירה מההרחבה כאמור), המפורטות בסעיף 8.1 להלן ; וכן- (4) החברה לא מצויה במצב של הפרה של איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לפי הוראות שטר הנאמנות או אגרת החוב.

החברה תודיע לנאמן בהודעה בכתב, חתומה על ידי מורשה החתימה הרלוונטי, עוד קודם לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (וככל שלא יתקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות, עוד קודם לביצוע ההצעה לציבור), כי החברה ממלאת אחר התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכי ההנפקה הנוספת עומדת בתנאים האמורים בסעיף 4.1 זה לעיל. הנאמן יהיה רשאי להסתמך על אישור זה ולא ידרש לבצע בדיקה נוספת ;

אגרות החוב שתרשמנה למסחר ואגרות חוב נוספות מהסדרה אשר תונפקנה (אם בכלל) על-פי סעיף זה יהוו (ממועד הוצאתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות, יחול גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה. תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב שתהיינה במחזור. אגרות החוב הנוספות שתונפקנה לא תקננה זכות לקבלת תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב שהמועד לתשלום חל עובר למועד הנפקת אגרות החוב הנוספות. החברה תפנה לבורסה לרישום אגרות החוב הנוספות לכשיונפקו.

4.2. מובהר כי בכל מקרה של הרחבת סדרה מאגרות החוב, החברה תהא רשאית לבצע את הנפקת אגרות החוב במסגרת הרחבת הסדרה בניכיון, לרבות ניכיון אשר יהיה שונה משיעור הניכיון של הסדרה (אם היה כזה) ערב הרחבת הסדרה.

במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת הסדרה, בניכיון, תפנה החברה לפני הרחבת הסדרה לרשות המיסים על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים של אגרות חוב שהונפקו מתוך הסדרה. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה ד') ותפרסם בדיווח מיידי ביחד עם תוצאות ההנפקה כאמור את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה. המס ינוכה במועדי הפרעון של אגרות החוב (סדרה ד') לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא התקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי של תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר של אגרות החוב, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה ד'). מס במקור ינוכה בעת פרעון אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"). נישום שהחזיק את אגרות החוב (סדרה ד') לפני הרחבת הסדרה ועד

לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

4.3. כפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב, כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש.

4.4. אגרות החוב (סדרה ד') שתהיינה במחזור ואגרות חוב (סדרה ד') נוספות אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות, יחול גם לגבי כל אגרות חוב (סדרה ד') נוספות כאמור.

4.5. אגרות החוב הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן.

4.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים, מכל מין וסוג שהוא, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, או במתן הודעה למי מהם על כך, לרבות למחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 4.7 להלן), בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, ובתנאי פירעון, ריבית, הצמדה, בטוחות, ותנאים אחרים כפי שתמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת על החברה מכוח שטר זה. החברה תודיע בדיווח מיידי על הנפקה כאמור ככל שתחול עליה חובה על- פי דין לעשות כן.

על אף האמור, יובהר, כי במקרה בו החברה תנפיק אגרות חוב מסדרות נוספות שאינן מובטחות בבטוחה כלשהי, לא תהינה אגרות החוב מהסדרות הנוספות עדיפות על פני אגרות החוב (סדרה ד') בעת פירוק החברה. במקרה של הנפקת סדרת אגרות חוב נוספת כאמור, תמסור החברה לנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכירה בחברה בדבר עמידה בתנאי זה טרם הנפקת אותה סדרה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה מביצוע הנפקת סדרות נוספות של אגרות חוב מובטחת בבטוחות כלשהן. כמו כן, ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב המגובה בבטוחות, החברה לא תקבע בשטר הנאמנות של אותה סדרה כי הן תהיינה עדיפות בעת פירוק ביחס לאגרות החוב (סדרה ד) למעט לעניין הבטוחות.

אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות.

4.7. בכפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת, בין בבורסה ובין מחוצה לה, אגרות חוב (סדרה ד'), במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור תפקענה אגרות החוב (סדרה ד') הנרכשות באופן אוטומטי, תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאגרות החוב (סדרה ד') תירכשנה על-ידי החברה כאמור לעיל, תפנה החברה, באמצעות החברה לרישומים, למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב (סדרה ד'). החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב (סדרה ד'), שבוצעה על-ידה כאמור וכן תודיע לנאמן על כך, אך יראו בפרסום דיווח מיידי כמתן הודעה מספקת לנאמן.

חברה בת של החברה, חברה כלולה של החברה, חברה קשורה של החברה, בעלת השליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין), בן משפחתה (בן זוג, וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה), תאגיד בשליטת אחד מהם או תאגיד בשליטת החברה אך למעט החברה (אשר לגביה יחול האמור בסעיף 4.7 זה לעיל) (כולם ביחד וכל אחד לחוד להלן: "**מחזיק קשור**") רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה, אגרות חוב על-פי שיקול דעתם בכל מחיר שייראה להם, ולמכרן בהתאם (בכפוף לכל דין). מחזיק קשור ידווח לחברה, ככל שהינו מחויב על פי דין לעשות כן, על רכישת

אגרות חוב (סדרה ד') של החברה ובמקרה כאמור החברה תפרסם על כך דיווח מיידי. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבנה כנכס שלו, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב הן בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה למחזיק הקשור זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ולא יימנו לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה. אסיפות מחזיקים ייערכו על פי הוראות התוספת השניה לשטר הנאמנות. על אף האמור, חברת בת של החברה, ו/או חברה כלולה של החברה ו/או חברה קשורה של החברה לא תהיינה רשאיות לרכוש אגרות חוב כאמור החל מהמועד בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי או החל מהמועד בו נמסרה לחברה הודעה על העמדה לפירעון מיידי כאמור (לרבות בדרך של העברת תוצאות אסיפת מחזיקים לחברה לפיהן התקבלה החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי), לפי המאוחר.

4.8. אין באמור בסעיף 4.7 לעיל כשלעצמו כדי לחייב את החברה ו/או מחזיק קשור ו/או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם ואין באמור בסעיף 4.7 לעיל לגרוע מהוראות כל דין (ובכלל זאת הנחיות רשות ניירות ערך) החלות על החברה, לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל שליטה (או שלבעל שליטה עניין אישי בהן) ו/או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של החברה והפצתם בציבור.

4.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן לבחון את השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה.

5. <u>התחייבויות החברה; הבטחת אגרות החוב</u>

5.1. החברה מתחייבת בזה כלפי מחזיקי אגרות החוב וכלפי הנאמן לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית פיגורים ככל שתחול) המשתלמים על פי תנאי אגרות החוב, ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרות המוטלות עליה על פי תנאי אגרות החוב ועל פי שטר זה.

בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום או ריבית.

5.2. אגרות החוב, ככל שתונפקנה, תרשמנה למסחר בבורסה ותרשמנה על שם החברה לרישומים.

5.3. נכון למועד כניסתו לתוקף של שטר הנאמנות, התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בבטוחות. לפרטים בדבר התחייבות החברה לשעבוד שלילי ראה סעיף 6.1 לשטר.

5.4. למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן ולא יבחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). הנאמן לא נתבקש לערוך ובפועל לא ערך ולא יערוך, בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או תאגידים בשליטתה. בהתקשרותו בשטר הנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות, ובכלל זה אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ד') ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').

6. <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד צף על כלל נכסי החברה; עמידה באמות מידה פיננסיות; ומגבלות על חלוקה</u>

6.1 <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד צף על כלל נכסי החברה</u>

6.1.1 בכפוף לסייגים ולהוראות להלן, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף נוסף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, (שעבוד שוטף כללי - שש"כ) (שיעבוד שלילי- negative pledge), מעבר לשעבודים השוטפים הקיימים על רכושה של החברה נכון למועד החתימה על שטר זה[3] לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות חוב בהחלטה מיוחדת.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף נוסף על כלל רכושה וזכויותיה (שש"כ) כאמור לעיל, וזאת בכפוף לכך שתיצור החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם לטובת בעלי אגרות החוב ולתקופה אשר תינתן עד שיבוטל השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי או עד לפרעון אגרות החוב (סדרה ד'), לפי המוקדם.

ככל שתיצור החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד כאמור בסעיף 6.1.1 זה, מימוש השעבוד על ידי הנאמן או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של מי מהמחזיקים באגרות החוב) (ביחד: "**הצדדים**"), או מתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד. ככל שנודע לחברה כי הצד השלישי החל בהליכי מימוש שעבוד, החברה תודיע על כך בכתב לנאמן.

6.1.2 כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל, ומדובר בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות לצורך שכלולו או בכל מרשם אחר כפי שנדרש לפי כל דין, ייחשב השעבוד כרשום כדין רק 5 ימי עסקים לאחר שהחברה המציאה לנאמן את כל המפורט להלן במצטבר: (א) הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים, בצירוף המסמך היוצר את השעבוד, כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות, והנושאת תאריך שאינו מאוחר מארבעה-עשר (14) ימים ממועד יצירת ההודעה ומתאריך המסמך שיוצר את השעבוד; (ב) מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת הנאמן; (ג) תצהיר החברה חתום על-ידי נושא משרה בכירה בחברה בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות לצד ג' כלשהו ליצירת השעבודים לטובת הנאמן וכי נתקבלו כל האישורים בחברה בקשר עם יצירת השעבוד כאמור; (ד) חוות דעת של עורך דין חיצוני לחברה כי השעבוד הינו תקף, חוקי ובר אכיפה ומימוש בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן. אחת לשנה, ביום 31 בדצמבר, החברה תמציא לנאמן אישור כאמור בס"ק (ג) לעיל וכן, חוות דעת עורך דין מעודכנת המאשרת את תוקפו של השעבוד. הנאמן יסתמך על אישורים כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

6.1.3 לחברה הזכות, בכל עת, לשעבד את נכסיה, כולם או חלקם, בשעבודים קבועים ו/או יצירת שעבודים שוטפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה בקשר עם יצירת אותם שעבודים

[3] החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, קיימים שעבודים שוטפים, ללא הגבלה בסכום, הרובצים על כלל נכסי החברה (שש"כ) לטובת ארבעה (4) תאגידים בנקאיים וכן שעבוד שוטף לטובת מדינת ישראל בלבד, והרשומים כולם אצל רשם החברות.

קבועים, ובמקרה כאמור לא תחול הוראת סעיף 6.1.1 לעיל. כמו כן, פרט לאמור לעיל לא יחולו על החברה הגבלות כלשהן בהטלת שעבודים לסוגיהם על רכושה.

6.1.4. מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף כללי (שש"כ) כאמור לעיל לא תמנע מהחברה ~~תמנע מהחברה~~ לשעבד, בכל עת, ללא הגבלה כלשהי ובכל דרך ודרגה שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, וללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי ממחזיקי אגרות החוב ו/או מהנאמן: (א) בשעבודים קבועים על נכסים, פרויקטים, מלאי ו/או זכויות שלה, לרבות אך לא רק, שעבוד קבוע על נכסים/פרויקטים חדשים שתרכוש (שסל"ן); (ב) שעבוד קבוע ו/או שוטף על נכסים/פרויקטים ספציפיים אחד או יותר של החברה; (ג) שעבודים שוטפים על כלל נכסי החברה (שש"כ) או שעבודים שוטפים על נכסים ספציפיים של החברה, אשר החברה יצרה ו/או תיצור להבטחת מסגרות אשראי, קיימות או חדשות כפי שהועמדו ו/או תועמדנה לחברה בבנקים ו/או במוסדות פיננסיים, מעת לעת - וללא הגבלה בסכום; (ד) שעבוד על נכסים או זכויות שנרכשו (או יירכשו) באופן שהיו משועבדים או שהיתה התחייבות לשעבדם, עוד טרם רכישתם; (ה) שעבוד, עכבון או בטוחה אחרת על נכסי החברה אשר נוצרים מכוח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן (ולרבות התקשרות וולנטרית של החברה עם גוף רגולטורי במסגרתה נדרשת החברה להעמיד בטוחות).

6.1.5. אם וככל שיינתן שעבוד שוטף כבטוחה, כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל, שעבוד שוטף כאמור יתגבש על פי הוראות הדין או עם התקיימותה של עילה וקבלת החלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות.

הנאמן יהיה רשאי לפעול לאכיפת השעבוד השוטף, אם וככל שיינתן, טרם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות סעיף 8.2 לשטר הנאמנות.

6.1.6. באכיפתו של השעבוד השוטף, יעשה הנאמן מאמץ כי המימוש יבוצע באופן הצפוי על פי הערכתו הסבירה של הנאמן להשיא את תמורת המימוש מהשעבוד השוטף ולשם כך יהיה רשאי הנאמן, בכפוף לדין, לקבוע את אופן אכיפת השעבוד השוטף האמור וכן את המועד שבו יש לאכוף את השעבוד השוטף ("**אופן אכיפת הבטוחות**").

6.1.7. יצויין כי במועד חתימת שטר זה, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, נושה המובטח בשעבוד צף רשאי להיפרע את החוב המובטח מנכסי השעבוד הצף בסכום שלא יעלה על 75% מהתמורה שהתקבלה ממימוש נכסי השעבוד הצף

6.1.8. מבלי לגרוע מכל זכות הקיימת לנאמן על פי כל דין, יהיה רשאי הנאמן לקבל הנחיות ביחס לאופן אכיפת הבטוחות, אם וככל שניתנו כמפורט בסעיף 6.1.1 לעיל, גם באמצעות החלטה רגילה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב שעל סדר יומה מתן הנחיות לנאמן בדבר אופן אכיפת השעבודים.

6.1.9. כן יובהר למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל כדי להגביל תאגידים המוחזקים על ידי החברה ליצור שעבוד שוטף כאמור על כלל נכסיהם או חלק מהם ו/או שעבודים קבועים לסוגיהם וכן כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או תאגידים בשליטתה מלשעבד את נכסיהם ו/או חלק מהם, בשעבודים קבועים לסוגיהם לרבות יצירת שעבודים שוטפים ו/או כלליים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה ו/או התאגידים בשליטתה.

6.2. **<u>אמות מידה פיננסיות לאגרות החוב (סדרה ד')</u>**

החל מהמועד בו יונפקו אגרות החוב (סדרה ד') לציבור ועד לפירעון מלוא חוב החברה בגינן ("**תקופת ההתחייבות**"), החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), לעמוד בכל אחד מהיחסים

הפיננסיים כמפורט להלן על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (שנתיים או רבעוניים, מבוקרים או סקורים, לפי העניין):

6.2.1. **הון עצמי מינימאלי** - ההון העצמי, כהגדרתו להלן, לא יפחת מסך של ~~240~~ 280 מיליון ש"ח.

החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים.

"**הון עצמי**" - הון המיוחס לבעלי המניות בחברה (לרבות הלוואות שהעמידו בעלי השליטה לחברה, הנחותים לכל חוב של החברה בגין ובקשר לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, לרבות במקרה של פירוק ~~וכן הלוואות~~ ושמועד פירעונן של הלוואות אלו הינו לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד'), ובניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), האחרונים שפורסמו.

6.2.2. **יחס הון עצמי למאזן** - יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד (כהגדרתו להלן) לא יפחת מ-~~7~~5%.

החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור, רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים.

"**סך מאזן המאוחד**" - סך מאזן מאוחד, לפי כללים חשבונאיים מקובלים והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), האחרונים שפורסמו.

6.2.3. החברה תודיע במסגרת הדיווחים הרבעוניים והשנתיים שלה, לפי הענין (בין אם במסגרת הדוח הכספי ובין אם בדוח הדירקטוריון ובין אם בדיווח אחר שמצורף להם) על עמידתה או אי עמידתה, בצירוף תוצאות החישוב. הבדיקה בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 6.2.1, – ו-6.2.2 (תתבצע ביום אישור הדוחות הכספיים של החברה (הרבעוניים והשנתיים) ("**מועד הבדיקה**"), נכון למועד אליו מתייחסים אותם דוחות כספיים. החברה תמסור דיווח לנאמן על עמידתה באמות המידה הפיננסיות, כאמור בסעיף 16.1.17 להלן.

6.2.4. יובהר, כי ביחס לאמור בסעיפים 6.2.1 ו-6.2.2 לעיל, ככל שיחולו שינויים בכללי החשבונאות המקובלים לעומת כללי חשבונאות מקובלים לפיהם נערכו הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ, 2020 (להלן: "**כללי החשבונאות במועד ההנפקה**") ו/או שינויים רגולטורים לאחר מועד ההנפקה, ושינויים אלה יגרמו לשינויים בחישוב איזה מהפרמטרים המפורטים בסעיפים האמורים, השינויים שיחולו לא יילקחו בחשבון לצורך בחינת אמות המידה, כמפורט בסעיף זה לעיל, לפי העניין, ובחינה כאמור תיעשה בהתאם לכללי החשבונאות במועד ההנפקה ובהתעלם מהשינויים בכללי החשבונאות ו/או השינויים הרגולטורים כאמור. במקרה כאמור, החברה תפרט חישוב כאמור זה בדוחותיה הכספיים הרבעוניים או השנתיים לפי העניין או בדוחות הדירקטוריון לתקופות האמורות.

6.2.5. לעניין מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') בגין הפרה של אמת המידה הפיננסית המנויה בסעיף 6.2.1 לעיל, ראו סעיף 4.6 למסמך התנאים הרשומים מעבר לדף.

6.3. **חלוקה**

6.3.1. עד לסילוק המלא של אגרות החוב (סדרה ד'), החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, נכון למועד חתימת שטר זה, ובכלל זאת רכישה עצמית של מניות החברה), לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אלא אם עמדה בכל התנאים המצטברים הבאים: (1) ההון העצמי של החברה, כהגדרת המונח בסעיף 6.2.1 לעיל, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מסך של

~~325~~ 350 מיליון ש"ח, וכן, כי החלוקה לא תהא בסכום העולה על 50% מסכום הרווחים של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה כאמור, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שאושרו עד למועד החלטת הדירקטוריון כאמור; (2) במועד החלוקה ולאחר החלוקה, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 6.2.1 ו-6.2.2, בהתאם לנתונים כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות; (3) נכון למועד החלוקה, לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') המפורטות בסעיף 8.1 להלן; (4) נכון למועד החלוקה, למיטב ידיעת החברה, לא קיים חשש סביר שהחלוקה תפגע בכושר הפרעון של החברה את אגרות החוב (סדרה ד'); ו-(5) נכון למועד החלוקה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

"**סכום הרווחים של החברה**" - יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל על פי הדוחות הכספיים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה, בניכוי רווחי שערוך נכסים נטו, כל עוד לא ימומש הנכס בגינו נרשמו רווחים אלו, בתוספת סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי לפי כללי חשבונאות מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה, שהשר קבע שיראו אותם כעודפים אלו, ובניכוי סכום השווה לגובה סכומי החלוקות שבוצעו החל ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה.

החברה תעביר לנאמן (ישירות לנאמן, בנוסף לחובת הדיווח המיידי במגנ"א ככל שחלה) לפחות 2 ימי עסקים לפני מועד החלוקה בפועל אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה לפיו החברה עומדת בהתחייבויותיה על פי סעיף זה, בצירוף תחשיבים רלוונטיים, לשביעות רצון הנאמן. הנאמן יסתמך על אישורים כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

6.3.2. למעט האמור לעיל, אין בהוראות שטר הנאמנות כדי להטיל מגבלות כלשהן על החברה בקשר עם ביצוע חלוקה על ידיה, והן תעשינה (ככל שתעשינה) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומכל סיבה שתמצא לנכון.

6.4. מובהר כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, בנוסף למפורט בשטר זה, חלות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד בהתאם להתחייבויות החברה כלפי תאגידים בנקאיים וכן כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1) של החברה. לפרוט המגבלות כאמור, ראו סעיף 7 לחלק ג' של פרק א' ('תיאור עסקי התאגיד') הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2019, אשר פרסמה החברה ביום 31 במרץ, 2020[4], אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

6.5. **דירוג**

6.5.1. ביום 16 ביולי 2020 הודיעה חברת מידרוג בע"מ ("**מידרוג**"), על מתן דירוג A3 ~~ב~~ עם אופק יציב להנפקת אגרות החוב (סדרה ד) וביום 26 ביולי 2020 הודיעה S&P מעלות ("**מעלות**") על דירוג "A-" עם אופק יציב לדירוג אגרות החוב כאמור, בהיקף של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ.~~.~~, וזאת כמפורט בהודעות הדירוג שפורסמו על ידי החברה בימים 19 ביולי 2020 ו-26 ביולי 2020 (בהתאמה).

[4] מס' אסמכתא: 2020-01-033948~~-~~ ו-2020-01-072499, בהתאמה.

6.5.2. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי שתי חברות דירוג בכל עת ובכלל.

6.5.3. החברה תפעל, ככל שהדבר בשליטתה, להמשך דירוג אגרות החוב על-ידי מדרוג ~~בע"מ~~או מעלות או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומן (במקרה של החלפת החברה המדרגת, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של החברה המדרגת המוחלפת לבין סולם הדירוג של החברה המדרגת החדשה) ("**החברה המדרגת**").

6.5.4 ~~6.5.1.~~ יובהר כי החברה איננה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת או שלא לסיים התקשרות עם החברה המדרגת במשך תקופת איגרות החוב (לרבות במקרה שאגרות החוב תדורגנה על-ידי מספר חברות דירוג). במקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגת או תסיים את התקשרותה עם החברה המדרגת, גם במקרה בו אגרות החוב ידורגו על ידי למעלה מחברת דירוג אחת, אזי לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר ההחלפה או סיום ההתקשרות עימה, לפי העניין, תמסור החברה על כך הודעה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ותציין בהודעתה את הסיבות והנסיבות לשינוי החברה המדרגת או לסיום התקשרות עם החברה המדרגת, לפי העניין. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון, מבלי שלנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב תהא טענה בקשר לכך, ובלבד שבאותו מועד אגרות החוב מדורגות על-ידי חברת דירוג אחת לפחות.

6.5.5 ~~6.5.2.~~ לעניין עדכון שיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג, ראו סעיף 4.5 לתנאים שמעבר לדף.

7. <u>פדיון מוקדם</u>

7.1. <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

אם יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור מפני ששווי סדרת אגרות החוב (סדרה ד) פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקת אגרות החוב מהרישום למסחר, החברה תבצע פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

7.1.1. תוך 45 יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדו"ח מיידי שישלח לרשות ולבורסה (בהודעה כאמור יפורט גם סכום תמורת הפדיון המוקדם) ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית, ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב. החברה תשלם למחזיק אגרות החוב (סדרה ד) את ערכן המתואם של אגרות החוב דהיינו, הקרן בתוספת ריבית (והפרשי הצמדה, ככל שקיימים) על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד) שנצברה מהמועד שלאחר היום האחרון שבגינו שולמה הריבית ועד למועד הפדיון המוקדם ותחושב לפי 365 ימים בשנה.

7.1.2. מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') יחול לא לפני 17 יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר מ-45 ימים מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה (ככל שקיימים) שהצטברו עד מועד הפידיון בפועל כקבוע בתעודות ההתחייבות ("**הערך המתואם של תעודות ההתחייבות**") על הקרן שתיפדה.

על פדיון מוקדם יחולו הוראות סעיפים 2.א(2) ו-2.ה(1) לפרק י"א בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, כפי שיעודנו מעת לעת.

7.1.3. קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

7.2. <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

7.2.1. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם (חלקי או מלא) של אגרות החוב (סדרה ד), בכל עת, אך לא לפני חלוף לפחות 60 ימים ממועד רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב (סדרה ד') ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

(א) תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

(ב) נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.

לעניין זה "**רבעון**" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר - מרץ, אפריל - יוני, יולי - ספטמבר, אוקטובר-דצמבר.

(ג) ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות כאמור לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

(ד) כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.

(ה) עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי על כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לנאמן, לא פחות מ- 17 ימים ולא יותר מ- 45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

(ו) מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

(ז) לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב (סדרה ד') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

(ח) במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפידיון מוקדם חלקי ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת. במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

(ט) במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית בפדיון החלקי מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת (5) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (6) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה ימים (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

(י) הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (1) שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע

הפדיון המוקדם ("**שווי השוק של אגרות החוב**"). יובהר, כי על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או קרן של אגרות חוב (סדרה ד'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם התשלום בהתאם להוראת ס"ק 7.2(ב) לעיל, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על פי ס"ק זה, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב (כהגדרתו לעיל) העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית כאמור (בלבד ולא כולל תשלומי הקרן); (2) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו: קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, (ככל שקיימים), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; (3) יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 1.5%. היוון אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ד'), לרבות ריבית פיגורים.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות אגרות חוב ממשלתי שקליות (צמודות למדד המחירים לצרכן), ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב (סדרה ד') במועד הרלוונטי, היינו סדרה אחת של אגרות חוב ממשלתי בעלת המח"מ הקרוב הגבוה למח"מ של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור במועד הרלוונטי וסדרה אחת של אגרות חוב ממשלתי בעלת המח"מ הקרוב הנמוך למח"מ של יתרת הקרן הבלתי מסולקת אגרות של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור במועד הרלוונטי.

לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (4) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא שנתיים (2) ומח"מ יתרת ההלוואה הוא שלוש וחצי (3.5) שנים, תחושב התשואה כדלקמן:

$4x + 2(1-X) = 3.5$

X=משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'

$1-X$= משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'

על-פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" ותשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה (25%) מ"התשואה".

"**מח"מ**" - משך חיים ממוצע.

8. <u>פירעון מיידי</u>

8.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן הנאמן והמחזיקים יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה ו/או לממש בטוחות, ככל שתהיינה, והנאמן יהיה חייב לעשות כן במקרה שהתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 8.2 להלן, ויחולו ההוראות בסעיף 8.2 להלן, לפי העניין. ואלה המקרים:

8.1.1. אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, והחברה לא <u>ביצעה את התשלום בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעון או לא קיימה את ההתחייבות המהותית האחרת ב</u>~~תיקנה את ההפרה~~תוך 10 ימי עסקים.

8.1.2. אם החברה תקבל החלטה לפירוקה (למעט פירוק למטרת ו/או כתוצאה ממיזוג עם ישות אחרת ובלבד שהישות הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב) או יינתן צו פירוק קבוע וסופי לחברה על-ידי בית משפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל מאפיינים דומים על פי חוק חדלות פירעון או התקבלה החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על-ידי החברה או כלפיה על-פי דין או ימונה כל בעל תפקיד דומה מכוח חוק חדלות פירעון או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות הפירעון לרבות אך לא רק צו לפתיחת הליכים וצו שיקום כלכלי או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון.

8.1.3. (א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור לבקשת החברה או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם הוגשה על ידי החברה בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה); או (ב) אם החברה תציע לנושיה בדרך פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או (~~ב~~ג) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה.

8.1.4. אם יינתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק זמני לחברה או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה על-ידי בית המשפט, או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות הפירעון לרבות אך לא רק צו לפתיחת הליכים וצו שיקום כלכלי או מונה נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

8.1.5. אם יוטל עיקול על רוב נכסי החברה, כהגדרת מונח זה להלן, והעיקול לא יוסר תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתו. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

8.1.6. אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד רוב נכסי החברה, כהגדרת מונח זה להלן, ~~נכס מהותי (כהגדרת נכס מהותי בסעיף זה להלן)~~ או מומשו שעבודים של ~~כנגד נכס מהותי, כהגדרת נכס מהותי בסעיף זה להלן~~ רוב נכסי החברה (הכל למעט מימוש שעבוד של נכס מהותי שנרכש באמצעות חוב שהינו ללא זכות חזרה (non-recourse)), והפעולה לא תבוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום ביצועה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

8.1.7. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או כל בקשה בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין לחברה לרבות על פי חוק חדלות פירעון על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין, לרבות על פי חוק חדלות פירעון, לחברה

ו/או לנכס מהותי (כהגדרתו להלן), אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או צו דומה על-פי חוק חדלות פירעון על החברה או על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

8.1.8. אם החברה תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם קיים חשש ממשי לדעת הנאמן, כי החברה תפסיק את תשלומיה או החברה הפסיקה את תשלומיה.

8.1.9. אם החברה תחדל מניהול עסקיה, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת.

8.1.10. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

8.1.11. אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג,למעט למטרת מיזוג עם חברה מאוחדת של החברה או בין חברות מאוחדות בהתאם לדוחות הכספיים של החברה, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, למעט במקרה שהיישות הקולטת הצהירה כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

8.1.12. אם החברה הפרה תנאי מתנאי אגרות החוב או את שטר הנאמנות הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והחברה לא תיקנה את ההפרה (ככל שהיא ניתנת לריפוי) תוך ארבעה עשר (14) ימים מהמועד בו נדרשה לעשות כך בכתב על ידי הנאמן.

8.1.13. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים.

8.1.14. אם הופסקה עיקר פעילותה של החברה (כהגדרת מונח זה להלן) או בוצעה מכירה של ~~רוב~~ נכסי מהותיים של החברה (כהגדרת מונח זה להלן) לכל צד שלישי שהוא, למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה (בהם תחזיק החברה בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה של תאגידים כאמור) ו/או לתאגידים בשליטתם של תאגידים אלו (בהם יחזיקו תאגידים אלו בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה).

8.1.15. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.

8.1.16. אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.2 לעיל במשך כל התקופות הנקובות בהן.

8.1.17. אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד למגבלת החלוקה המפורטת בסעיף 6.3 לעיל.

8.1.18. אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל.

8.1.19. אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, בין אם נסחרת בבורסה כלשהי ובין אם לאו; (2) חוב ו/או מספר חובות במצטבר של החברה ו/או של חברה מאוחדת כלפי מוסד פיננסי, לרבות גוף מוסדי, בסך של 50 מיליון ש"ח או יותר (הכל, למעט העמדה לפירעון מיידי של חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse) ו/או העמדה לפירעון מיידי של חוב מובטח ו/או חילוט ערבויות), ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום ההעמדה לפירעון מיידי.

8.1.20. אם אגרות החוב (סדרה ד') נמחקו מהמסחר בבורסה.

8.1.21. אם הייתה החברה צד למיזוג, למעט למטרת מיזוג של חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה או בין חברות מאוחדות בהתאם לדוחות הכספיים של החברה, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה החברה או היישות הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי איגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, ולפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת או החברה, לפי העניין, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.

8.1.22. אם החברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ד') בניגוד להוראות סעיפים 4.1 ו- 4.2 לשטר הנאמנות.

8.1.23. אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה. למען הסר ספק, יובהר כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות על ידי חברה מדרגת אחת, לפחות, לא תתגבש עילת פירעון מיידי בהתאם לסעיף זה.

8.1.24. ~~8.1.23.~~ אם עודכן דירוג אגרות החוב (סדרה ד') באופן שהדירוג החדש שנקבע לאגרות החוב (סדרה ד') נמוך מדירוג של [Baa3] של מידרוג בע"מ ("**הדירוג המינימלי**") או דירוג מקביל לו של החברה המדרגת, כהגדרתה בסעיף 6.5 לעיל והורדת הדירוג אינה נובעת משינוי במתודולוגיה ו/או שינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת.

8.1.25. ~~8.1.24.~~ שינוי שליטה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: (א) החזקותיה (במישרין - ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שבשליטתו) של הגב' עתליה שמלצר ("**בעלת השליטה הנוכחית**") בלבד בחברה בזכויות ההון וההצבעה בחברה יפחתו מתחת לשיעור של 25%; (ב) בחברה יהיה בעל מניות אחר שהחזקותיו בזכויות ההון וההצבעה בחברה (במישרין או בעקיפין, ולרבות ביחד עם החזקות בעלי מניות אחרים שאינם בעלת השליטה הנוכחית, אשר לצורך חוק ניירות ערך רואים אותם כ"מחזיקים יחד" עם בעל המניות האחר האמור), הינן בשיעור השווה או הגבוה משיעור החזקותיה) של בעלת השליטה הנוכחית בלבד במניות החברה באותה העת; יובהר כי העברת שליטה כתוצאה מירושה על פי דין, או העברת שליטה לחברות בשליטתה של בעלת השליטה הנוכחית ו/או מי מילדיה ו/או בני זוגם לא מהווה העברת שליטה המקנה למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מיידי.

8.1.26. ~~8.1.25.~~ אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').

8.1.27. ~~8.1.26.~~ אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ביחס למצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

8.1.28. ~~8.1.27.~~ נרשמה הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה משך ~~ארבעה (4)~~ שני (2) רבעונים רצופים.

במקרים כאמור, יחולו ההוראות שבסעיף 8.2 לשטר זה.

לעניין סעיף 8.1 זה:

"**נכס/ים מהותי/ים**" - הינו נכס או מספר נכסים, במצטבר, אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי, עולה על 50% מסך המאזן של החברה על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע);

"**רוב נכסי החברה**" - נכס ו/או צירוף של מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחותיה המאוחדים השנתיים המבוקרים, האחרונים של החברה או בתוצאות הרבעוניות המאוחדות הלא מבוקרות האחרונות שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי, עולה על 40%~~50%~~ מסך המאזן בדוחותיה הכספיים המאוחדים.

"**עיקר פעילותה של החברה**" הינה הפעילות של החברה אשר הניבה לחברה מעל 35% ממחזור ההכנסות שלה (במאוחד) על-פי דוחות כספיים מאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

8.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 8.1.1 עד 8.1.28 (כולל) לעיל:

8.2.1. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 8.2.8 להלן) ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 8.1.1 עד 8.1.28 (כולל).

8.2.2. במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 8.1.1 עד 8.1.27 (כולל) לשטר זה לעיל, לפי העניין, והתקבלה באסיפה מיוחדת, החלטה רגילה, הנאמן יהיה חייב, מייד, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ובלבד שנתן לחברה התראה בכתב של 15 ימים על כוונתו לעשות כן, ובכפוף לאמור בסעיף 8.2.4 להלן בדבר שיקול דעתו לקצר את מניין הימים האמור.

8.2.3. החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 8.2.2 לעיל, תתקבל באסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה.

8.2.4. הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקצר את מנין 15 ימי ההתראה כאמור בסעיף 8.2.2 לעיל, במקרה בו הנאמן יהיה בדעה כי יש בדחייה בכינוס או בהעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

8.2.5. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור, שישלח על-ידי הנאמן לחברה מיד עם פרסום הזימון, יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. לחילופין, פרסום זימון האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה כאמור לחברה.

8.2.6. נקבעה באיזה מסעיפי 8.1 לעיל, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 8.2 זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים, וזאת לאחר שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן ואף ללא הודעה מראש כאמור אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

8.2.7. הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקצר את מנין 21 הימים האמורים (בסעיף 8.2.1 לעיל) או לא למסור כלל הודעה במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות החוב או תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

8.2.8. למען הסר ספק מובהר, כי הפירעון המיידי ייעשה לפי יתרת ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), אשר טרם נפרעו, כולל הפרשי הצמדה וריבית שהצטברו על הקרן, לרבות ריבית פיגורים וכל תוספת ריבית אחרת בהתאם להוראות שטר זה, ככל שרלוונטי, כאשר הריבית תחושב

לתקופה המתחילה לאחר היום האחרון שבגינו שולמה ריבית ועד למועד הפירעון המיידי בפועל (חישוב הריבית עבור חלק משנה ייעשה על בסיס 365 ימים בשנה).

8.2.9. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 8 זה לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד') והוראות שטר זה ו/או על פי דין ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 8.1 לשטר, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.

9. <u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>

9.1. בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה חייב לעשות כן על פי החלטה רגילה שהתקבלה באסיפה רגילה, וללא מתן הודעה לחברה אם במתן ההודעה יהיה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים, לנקוט כלפי החברה בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות.

9.2. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב (סדרה ד') לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, הזכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות תקום רק בהתאם להוראות סעיף 8 לשטר ולא מכוח סעיף זה.

9.3. כפוף להוראות סעיף 21 לשטר זה ("**שיפוי הנאמן**"), הנאמן יהיה חייב לפעול כאמור בסעיף 9.1 לעיל אם יידרש לעשות כן בהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה רגילה.

9.4. למרות האמור לעיל ולהלן, החלטה בנוגע לפירוק החברה תתקבל באסיפת מחזיקים כהחלטה מיוחדת. אין באמור כדי למנוע הגשת צו לפתיחת הליכים על ידי הנאמן בהתאם לחובתו בנסיבות המפורטות בסעיף 35ח(ד2ב)(1) לחוק.

9.5. הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב, בה יוחלט בהחלטה רגילה (באסיפה רגילה) אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. אסיפות כאמור תכונסנה ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון ובלבד שלא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים האמורים. למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי עליו החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 8 לעיל, למעט אם האירוע שבגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי בוטל או הוסר.

9.6. כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות ובלבד שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות מחזיקי אגרות החוב.

9.7. כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') כאמור בסעיף זה, הנאמן רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול, ובלבד שעל פי שיקול דעתו של הנאמן לא יהא בפנייה להשהות את פעולות הנאמן באופן שיסכן את זכויות מחזיקי אגרות החוב. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי.

9.8. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על-פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ו/או ימומשו בטוחות, לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

10. <u>נאמנות על התקבולים</u>

10.1. כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על-ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

תחילה - לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על-ידי הנאמן, הוטלו עליו, ונגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו (ובתנאי כי הנאמן לא קיבל קודם לכן את שכרו מהחברה או ממחזיקי אגרות החוב); **שנית** - לתשלום כל סכום אחר על-פי ה"התחייבות לשיפוי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 21 לשטר); **שלישית** - לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 21 לשטר, ראשית למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כאמור מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף 21.6.2 להלן ולאחר מכן למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21.6.1 להלן.

10.2. היתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת מראש של מחזיקי אגרות החוב, למטרות לפי סדר העדיפות הבא:

10.2.1. <u>ראשית</u> - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית (לרבות ריבית הפיגורים, ככל שנצברה) המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

10.2.2. <u>שנית</u> - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

10.2.3. <u>שלישית</u> - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או כל העדפה אחרת;

10.2.4. <u>רביעית</u> - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם.

10.2.5. <u>חמישית</u> - את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה.

10.3. מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

10.4. יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

11. <u>סמכות לדרוש תשלומים באמצעות הנאמן ולעכב חלוקת כספים</u>

11.1. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד

ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

יצויין כי סכום המימון ינוכה ראשית מתשלום הריבית ורק לאחר מכן מתשלום הקרן. ככל שינוכה סכום המימון מתשלום הריבית, תפרסם החברה דיווח מיידי ובו תציין, בין היתר, את שיעור הריבית לאחר ניכוי סכום המימון. ככל שסכום המימון ינוכה מהקרן, תציין החברה בדיווח מיידי, בין היתר, את הסכום לפידיון לכל 1 ש"ח ערך נקוב, בניכוי סכום המימון.

בנוסף לאמור לעיל, תפרסם החברה בדיווח מיידי שיפורסם עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון, בו יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. כמו כן, תציין החברה בדיווח המיידי האמור כי סכום המימון שיועבר לנאמן ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ).

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

11.2. למרות האמור בסעיף 10 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים בסעיף 10 לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), כאמור לעיל, יהיה נמוך מסך של 1 מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על-פי סעיף 15 לשטר הנאמנות.

11.3. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום של 1 מיליון ש"ח או במועד הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב לפי המוקדם מביניהם, אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מסכום של 1 מיליון ש"ח, יהיה הנאמן חייב לחלק את הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב בהתאם לסדר הקדימויות כאמור בסעיף 10 לעיל.

11.4. על-אף האמור בסעיף זה, רשאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), לפי החלטה רגילה שתתקבל על ידם, באסיפה רגילה, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 10 לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות מסכום של 1 מיליון ש"ח, ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על פי תנאי אגרות החוב והכל בכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת.

11.5. מובהר כי האמור בסעיף 11 זה לעיל אינו גורע מחובת החברה לבצע את התשלומים למחזיקי אגרות החוב וכי הנאמן יהיה חייב לדרוש את מלוא הסכום הנדרש לתשלום ע"י החברה על פי שטר נאמנות זה.

12. <u>הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן</u>

12.1. הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיף 10 לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של 14 יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף 22 לשטר.

12.2. לאחר היום הקבוע בהודעה, יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באגרות החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם, ככל ששולם כל סכום הריבית הנדרש באותו מועד בהתאם לתנאי שטר זה.

13. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

13.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב (סדרה ד') ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהיא הייתה מוכנה ויכולה לשלמו במלואו במועדו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית מהמועד שבו הועבר לנאמן כאמור בסעיף 13.2 שלהלן.

13.2. לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה עשר (14) ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, תעביר החברה ביום החמישה עשר (15) לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים, אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן, אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בסעיף 13.3 להלן. היה הסכום האמור התשלום האחרון - תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות, בכפוף לאמור בסעיף 13.3 להלן. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על-פי סעיף 15 לשטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל ההוצאות של הנאמן הקשורות בהשקעה האמורה ודמי ניהול חשבון הנאמנות והעמלות הסבירות ובניכוי תשלומי החובה וכל מס על-פי דין. התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

13.3. בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב, יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו ונותרו בידו לחברה, בניכוי הוצאותיו של הנאמן הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות הסבירות ובניכוי תשלומי החובה לרבות כל מס על-פי דין, והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי סעיף 15 לשטר הנאמנות עבור המחזיק עד לתום שש שנים נוספות ממועד העברת הכספים הנ"ל לידיה, ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 13 זה, בשינויים המחויבים. לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.

13.4. החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') כאמור, ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

13.5. כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שש שנים ממועד העברתם לחברה, יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבלת כספים נותרים כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות הדין.

14. <u>קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן</u>

14.1. קבלה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שמסיבה כלשהי לאחר ביצוע העברה כאמור הכספים לא התקבלו אצל המחזיק, יסייע הנאמן למחזיק שיפנה אליו לאיתור הסיבה בגינה לא התקבלו הכספים אצל המחזיק.

14.2. קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

14.3. כספים שחולקו כאמור בסעיפים 11 ו/או 13 לשטר ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.

15. <u>השקעות כספים</u>

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בבנק/ים הנמנים על חמשת הבנקים הגדולים בישראל, בשמו או בפקודתו בפיקדונות בנקאיים שיקליים צמודי מדד או שאינם צמודי מדד באותם הבנקים ו/או בניירות הערך שהונפקו על ידי מדינת ישראל, ובלבד שכל השקעה בניירות ערך תהיה בניירות ערך שדורגו בדירוג שאינו פחות מדירוג AA עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות סעיפים 10 ו/או 11 ו/או 13 לעיל, לפי הענין.

16. <u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>

16.1. החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') ובכפוף לכך, וכל זמן שאגרות החוב (סדרה ד') לא נפרעו, כדלקמן:

16.1.1. להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה, נאותה ויעילה.

16.1.2. למסור לנאמן או לנציג מורשה שלו, אשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם מינויו, וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, כל מידע בנוגע לחברה לרבות הסברים, מסמכים, תצהירים וחישובים הדרושים באופן סביר בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע הנדרש באופן סביר לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואף להורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וזאת ככל שהמידע דרוש באופן סביר לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו על פי שטר הנאמנות לרבות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 3.10 לעיל.

16.1.3. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים. לשמור את הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות), וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, לעיין בכל זמן סביר, וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס ו/או מסמך כאמור הדרוש למילוי תפקידיו של הנאמן לרבות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

16.1.4. להודיע לנאמן בכתב מיד לאחר שיוודע לחברה, ולא יאוחר משני (2) ימי עסקים לאחר שנודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול ו/או בוצעה פעולה של הוצאה ~~לפעול~~ לפועל כנגד ~~נכס מהותי~~ רוב נכסי ~~של~~ החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 8.1 לעיל), וכן על כל מקרה בו מונה לנכס מהותי של החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 8.1 לעיל) כונס נכסים , מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה ו/או כל בעל תפקיד אחר. בקרות איזה מהמקרים המפורטים לעיל החברה מתחייבת לנקוט על חשבונה, בהקדם האפשרי, בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין, וכן לפי דרישתו של הנאמן, לדווח לנאמן באופן שוטף על ההליכים המתקיימים.

16.1.5. כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, לזמן את הנאמן לאסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה; יחדיו: "**האסיפות הכלליות**") מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. חדלה החברה מלהיות חברה ציבורית, תמסור החברה לנאמן העתקים של החלטות האסיפות הכלליות תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתן.

16.1.6. להודיע לנאמן מיד ולא יאוחר משני ימי עסקים ובכתב, עם היוודע הדבר לחברה, על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 8.1 לשטר על סעיפיו הקטנים, או על חשש ממשי לקרות אירוע כאמור. יובהר כי ביחס להודעה האמורה בסעיף זה לא תילקח בחשבון תקופת הריפוי לכל עילה, ככל שרלבנטי, כאמור בסעיף 8.1 לעיל.

16.1.7. להודיע לנאמן, בהודעה בכתב חתומה ע"י החברה באמצעות נושא משרה הבכיר בתחום הכספים, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד דרישתו בכתב של הנאמן, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות החוב לרבות פירוט אופן חישוב התשלום ועל יתרת הסכומים אותם חייבת החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על-ידי החברה כאמור בסעיף 4.3 לשטר.

16.1.8. בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך, ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף 35יז(א) לחוק, למסור לנאמן, על-פי דרישתו, אישורים ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו באופן סביר על-ידי הנאמן וזאת לא יאוחר מ-10 (עשרה) ימי עסקים ממועד הבקשה הסבירה של הנאמן.

16.1.9. חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן, דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לגופים מוסדיים, כפי שיהיה מעת לעת[5]. כל אחד מדיווחים אלו ייחתם על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ומנכ"ל החברה.

16.1.10. להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה של החברה לא יאוחר משני ימי עסקים.

16.1.11. לדווח בדוח מיידי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום מסחר אחד, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר לה בכתב על ידי הנאמן שעניינו אגרות החוב ו/או הנאמנות בגינן לפי שטר זה, ככל שהנאמן יבקש מהחברה לעשות כן.

16.1.12. לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בכספים בחברה ייתן, לא יאוחר מ-15 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, לפי שיקול דעתו של הנאמן, לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

16.1.13. למסור לנאמן, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד הנפקתן של אגרות החוב לפי שטר זה לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית).

16.1.14. לא יאוחר מ- 10 ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, ולא יאוחר מיום 10 באפריל, וכל עוד שטר זה בתוקף תמציא החברה לנאמן אישור בכתב על כך שבתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד

[5] http://mof.gov.il/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx

מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ותנאי אגרות החוב (סדרה ד'), אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

16.1.15. למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), ככל שתעביר.

16.1.16. למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שיתנו החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), כאמור בסעיף 22 לשטר זה.

16.1.17. עד שבעה (7) ימי עסקים מפרסום כל דיווח כספי של החברה, החברה תמסור הודעה בכתב לנאמן חתומה על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיבים, לשביעות רצון הנאמן, אודות עמידתה באמות המידה הפיננסיות האמורות בסעיפים 6.2.1- 6.2.~~3~~2 לעיל. הנאמן רשאי להסתמך על האישור והתחשיב כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת בעניין זה.

16.1.18. למסור לנאמן, על פי דרישתו הראשונה בכתב, אישור בכתב חתום על ידי רואה חשבון, כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם, ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

16.2. דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה בפועל לנאמן או זימון בפועל שלו, לפי העניין.

16.3. כל אישור של החברה לנאמן ייחתם בידי מורשי החתימה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

17. <u>התחייבויות נוספות</u>

במידה ואגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כאמור בסעיף 8 לשטר, תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות, וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן:

17.1. תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על-פי תנאיהן. אם החברה העבירה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה לחשבון הנאמן או לחברה לרישומים, יראו את החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים.

17.2. תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו הנתונים לו על פי שטר נאמנות זה.

17.3. תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות, בקשר עם ביצוע הפירעון המיידי, וידרשן.

למטרות סעיף זה - הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על-ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.

18. <u>דיווח על-ידי הנאמן</u>

18.1. החל ממועד הנפקה לראשונה של אגרות חוב (סדרה ד') על פי שטר זה, יערוך הנאמן עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') ("**הדוח השנתי**"). הדוח השנתי יכלול דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

18.2. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

18.3. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

18.4. לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ- 5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), הנאמן יעביר למחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות.

18.5. הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

18.6. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הנו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית הכולל ביטוח אחריות נושאי משרה בסך של 10 מיליון דולר לתקופה ולאירוע ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה ד') יופחת סכום הכיסוי האמור מסך של 8 מיליון דולר, מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא.

18.7. היה ותתקבל פנייה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') לקבלת מידע אודות הבדיקות שעורך הנאמן ביחס לאגרות החוב (סדרה ד') לרבות ביחס לבדיקת עמידת החברה בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות, הנאמן ישתף פעולה עם המחזיקים בקשר עם קבלת המידע האמור והכול בכפוף להוראות הסודיות המפורטות בסעיף 3.10 לעיל וכל דין (למען הסר ספק יובהר, כי בעת קבלת דרישה כאמור יעביר הנאמן את הנתונים בהקדם האפשרי וללא קשר לדיווח במסגרת הדוח השנתי האמור לעיל).

19. <u>סמכויות מיוחדות</u>

19.1. הנאמן, יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין. עשה כן הנאמן, הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם בקשר להפקדה כזו, אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות שאינה פטורה על פי דין, בזדון או בחוסר תום לב.

19.2. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו ו/או עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר ("**היועצים**"), ולפעול בהתאם למסקנותיה, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על- ידי החברה. הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות שאינה פטורה על פי דין ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות של העסקת המומחים שימונו כאמור, ובלבד, שככל שהדבר אפשרי בנסיבות אותו עניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמור וכי ההוצאות האמורות הינן סבירות בנסיבות העניין. ככל שבהודעה מראש תהא פגיעה בזכויות המחזיקים, הרי שההודעה תיעשה בדיעבד במועד בו מתן ההודעה לא יפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

19.3. כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על-ידי מכתב, מברק, פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם פעל הנאמן ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

19.4. כפוף להוראות שטר זה ולכל דין, רשאי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד'), אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.

19.5. הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות שאינה פטורה על פי דין, בחוסר תום לב או בזדון, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

19.6. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, אלא על-פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן בשטר זה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

20. <u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>

20.1. הנאמן יהיה רשאי, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים, ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה בכתב בדבר מינוי שלוח/ים כאמור, ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב תוך פירוט העלויות הכרוכות בכך. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה (לרבות מראש), והחברה תחזיר לנאמן, תוך זמן סביר לאחר דרישתו הוצאות אלו, ובלבד שככל שהדבר אינו פוגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, הנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוח/ים כאמור לעיל בצירוף שכ"ט המוצע ואפשר לחברה לנהל מו"מ בדבר שכר טרחתם. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה ובתנאי שהחברה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח. עם זאת, לא יהיה בהתנגדות של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקתו של השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים. מובהר בזאת, כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו ו/או לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. עוד מובהר כי קבלת החלטה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב אשר פורסמה תהווה הודעה מספיקה על מינוי השלוח בהתאם לסעיף זה. כמו כן, פרסום זימון אסיפת מחזיקים שעל סדר יומה מינוי שלוח כאמור ו/או כתב הצבעה בדבר מינוי שלוח כאמור תהווה הודעה לחברה בדבר הכוונה למנות שלוח ובלבד שזהות השלוח צוינה בזימון ו/או בכתב ההצבעה, לפי העניין.

20.2. הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן ינסה להתחשב בעמדת החברה בעת מינוי שלוח כאמור לעיל ככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן בעת מינוי שלוח.

20.3. הנאמן רשאי בכל עת להפעיל את הכוחות, ההרשאות והסמכויות הנתונים לו לפי שטר נאמנות זה, כולם או מקצתם, באמצעות אדם אחר או אנשים אחרים וכל הפעלת סמכויות או כוחות כזו תיעשה לפי התנאים וההוראות (כולל רשות לשלוח למנות שלוח) שהנאמן יראה למתאימים, אך אין בהפעלת סמכויות כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו אלמלא הפעלת הסמכויות באמצעות אחר/ים כמפורט לעיל.

21. <u>שיפוי הנאמן</u>

21.1. החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.7 לשטר הנאמנות, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 21.5 לשטר הנאמנות), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי

משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה על-ידי הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על פי הוראות שטר נאמנות זה ("**הזכאים לשיפוי**"):

21.1.1. בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או בגין חיוב כספי על-פי פסק דין או על פי פסק בורר (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על-פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה מראש לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לתפקידם מכוח שטר זה; וכן

21.1.2. בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שהיו דרושות באופן סביר לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לאמור ו/או לתפקידם מכוח שטר זה.

והכל בתנאי שלא יתקיים אחד מהמצבים המפורטים בסעיפים א'-ו' להלן.

(א) העניין בגינו ניתן השיפוי אינו סובל דיחוי (וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום זכאותם);

(ב) נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב;

(ג) נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא במסגרת תפקידם ו/או שלא בהתאם להוראות השטר ו/או הוראות הדין;

(ד) נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על פי דין כפי שיהיה מעת לעת;

(ה) נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

(ו) הזכאים לשיפוי לא הודיעו לחברה בכתב מיד עם היוודע להם דבר החיוב ולא אפשרו לחברה לנהל את ההליכים (למעט במקרים בהם ההליכים מנוהלים על ידי חברת הביטוח של הנאמן או אם החברה מצויה בניגוד עניינים);

זכויות השיפוי על-פי סעיף 21.1 זה תקראנה "**התחייבות השיפוי**" או "**הזכות לשיפוי**".

21.2. גם במקרה בו ייטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה, לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם.

21.3. מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או במחויבויות החברה על-פי שטר זה, יהיו הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על-ידי הנאמן מההליכים שנקט, בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים

הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. לעניין סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, תיחשב כפעולה שהיתה דרושה באופן סביר.

21.4. מבלי לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי שבסעיף 21.1 לעיל וכפוף לחוק ניירות ערך, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי מאת החברה ובמקרה בו החברה לא תעמיד פיקדון כספי מכל טעם שהוא, מאת מחזיקי אגרות החוב לכיסוי התחייבות השיפוי ("**כרית המימון**"). הנאמן יפנה למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.5 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית המימון, כל אחד על פי חלקו היחסי (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

21.5. 'התחייבות השיפוי':

21.5.1. **<u>תחול על החברה</u>** בכל מקרה ש (1) הזכות לשיפוי קמה לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

21.5.2. **<u>תחול על המחזיקים</u>** שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.7 לשטר הנאמנות) באגרות החוב, בכל מקרה של (1) הזכות לשיפוי קמה בשל דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט זכות הקמה בשל דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן (2) אי תשלום על-ידי החברה של סכום 'הזכות לשיפוי' החלה עליה על-פי סעיף 21.5 לשטר הנאמנות (בכפוף להוראות סעיף 21.8 לשטר הנאמנות). אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי ס"ק (2) לעיל כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בזכות לשיפוי החלה עליה על פי סעיף 21.5.1 לעיל.

21.6. בכל מקרה בו: (א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או לא תפקיד את סכום 'כרית המימון', לפי הענין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 21.5.2 לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 21.4 לשטר הנאמנות, יחולו ההוראות הבאות:

הכספים יגבו באופן הבא:

21.6.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 10 לשטר הנאמנות; מובהר כי במקרה בו נעשה שימוש בסכומים אלה על ידי הנאמן משום שהחברה, על אף שהיא מחויבת בכך על פי הוראות שטר זה, לא שילמה את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי 'ההתחייבות לשיפוי' ו/או לא הפקידה את מלוא סכום 'כרית המימון', לא יראו בסכומים אלה כאילו נפרעו על ידי החברה על חשבון איגרות החוב לטובת מחזיקי איגרות החוב.

21.6.2. <u>שנית</u> - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.7 לשטר הנאמנות) כל אחד בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן את הסכום החסר.

הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 21.9 לשטר הנאמנות.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.7 לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

21.6.3. יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 10 לשטר זה.

21.7. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בעניין "התחייבות השיפוי" ו/או בתשלום "כרית המימון" הינו כדלקמן:

21.7.1. בכל מקרה בו "התחייבות השיפוי" ו/או תשלום "כרית המימון" נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

21.7.2. בכל מקרה בו "התחייבות השיפוי" ו/או תשלום "כרית המימון" נדרשים על-פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

21.8. ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על-ידי החברה, לא יהיה בקבלת התשלומים מהמחזיקים כדי לגרוע מחובת החברה לשלמם והנאמן יפעל באופן סביר להשגת הסכומים מן החברה, כמפורט בסעיף 21 זה.

21.9. לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף 10 לשטר הנאמנות.

22. <u>הודעות</u>

22.1. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך; (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח בהקדם, ולא יאוחר מיום מסחר אחד, במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה בהתאם להוראות תקנות הדוחות), ובמקרים לגביהם יורה הנאמן כמתחייב על פי הדין תפורסם מודעה בנוסף גם בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כהודעה שנמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

22.2. העתקים מההודעות ומההזמנות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על-ידיה גם לנאמן לאגרות החוב (סדרה ד'). יובהר כי הודעות והזמנות כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ"א. העתקים מההודעות ומההזמנות שייתן הנאמן למחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') ישלחו על-ידיו גם לחברה. פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.

22.3. במקרה שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על-ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה

העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תחשב כהודעה שנמסרה לידי מחזיקי איגרות החוב ביום פרסומה בעיתונים כאמור.

22.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על-ידי מכתב שישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי כתובתה המפורטת בשטר הנאמנות זה, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב, או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני (שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני (במענה חוזר לא אוטומטי) על ידי הצד המקבל) או בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה אצל הנמען). כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור שלושה (3) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) במסירתה על ידי השליח או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני (שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני חוזר לא אוטומטי על ידי הצד המקבל) תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה. כמו כן, כל הודעה שתפורסם במערכת המגנ"א תפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.

23. <u>ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות</u>

23.1. בכפוף להוראות כל דין והוראות תקנון הבורסה והנחיותיה, יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לפי העניין, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה. על אף האמור, הנאמן לא יהיה רשאי לוותר על הפרות או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה הנובעות מהמגבלות החלות על החברה ביחס להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד'), מגבלות החלות על ביצוע חלוקה, אי עמידה באמות מידה פיננסיות ותנאי אמות המידה הפיננסיות, עילות להעמדה לפירעון מיידי, מועדי תשלום קרן וריבית, התחייבויות הנובעות מהשעבוד השלילי על פי סעיף 6.1 לעיל, שיעור הריבית על אגרות החוב ותנאי ההצמדה, לרבות ריבית פיגורים, מנגנוני התאמה בשינוי בריבית עקב שינויי דירוג ו/או עקב אי עמידה באמת מידה פיננסית (הון עצמי מינימלי), לרבות שיעור הריבית הנוסף בשל שינויי דירוג או אי עמידה באמת המידה הפיננסית כאמור, והכל כמפורט בסעיפים 4.5 ו-4.6, בהתאמה, למסמך התנאים הרשומים מעבר לדף המצורף לשטר זה, וחובות מסירת דוחות ודיווחים לנאמן בהתאם לשטר זה.

23.2. בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ובכלל זה סעיף 350 לחוק החברות או הסדר חוב (לרבות הסדר חוב מהותי) בהתאם לחוק חדלות פירעון, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה מיוחדת יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ולהסכים עם החברה לכל הסדר, לרבות ויתור על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב.

23.3. התפשר הנאמן עם החברה, ויתר על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') או הסכים עם החברה לכל הסדר של זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') כאמור לעיל, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על-ידי האסיפה של המחזיקים באגרות החוב ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון בישום החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה.

23.4. בכפוף להוראות כל דין, לרבות תקנון והנחיות הבורסה, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב (סדרה ד') תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), אם נתקיים אחד מאלה:

23.4.1. אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו. אולם הנאמן לא יהיה רשאי להסכים לשינוי הוראות החלות על החברה ביחס להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 1ד'), מגבלות החלות על ביצוע חלוקה, אי עמידה באמות מידה פיננסיות ותנאי אמות המידה הפיננסיות, עילות להעמדה לפירעון מיידי, מועדי תשלום קרן וריבית, התחייבויות הנובעות מהשעבוד השלילי על פי סעיף 6.1 לעיל, שיעור הריבית על אגרות החוב ותנאי ההצמדה, לרבות ריבית פיגורים, מנגנוני ההתאמה בשינוי בריבית עקב שינויי דירוג ו/או עקב אי עמידה באמת מידה פיננסית, לרבות שיעור הריבית הנוסף בשל שינויי דירוג או אי עמידה באמת פיננסית, והכל כמפורט בסעיפים 4.5 ו-4.6, בהתאמה, למסמך התנאים הרשומים מעבר לדף המצורף לשטר זה, חובות מסירת דוחות ודיווחים לנאמן בהתאם לשטר זה.

23.4.2. באישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי באסיפה מיוחדת ובהחלטה מיוחדת.

23.4.3. במסגרת הליך פשרה והסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון.

23.5. החברה תמסור לכל המחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיף 23 לשטר ביחס לאגרות החוב (סדרה ד'), לפחות שלושה (3) ימי עסקים לפני ביצועו.

23.6. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף 23 זה לעיל ביחס לאגרות החוב (סדרה ד'), יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב (סדרה ד'), לשם רישום הערה בדבר כל ויתור, פשרה, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה.

23.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על-ידי בית המשפט, לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון.

24. <u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>

החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שבישר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד - עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים של אגרות החוב.

25. <u>שחרור</u>

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן של אגרות החוב (סדרה ד') כי כל אגרות החוב (סדרה ד') נפרעו, נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלא של אגרות החוב בצירוף ריבית וריבית פיגורים (ככל שרלוונטי) וכן כל תוספת ריבית אחרת, בהתאם להוראות שטר זה, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על-ידי הנאמן (לרבות שכרו) בקשר לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו (ככל שהופקדו) בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן - על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

26. <u>מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן</u>

26.1. הנאמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד שירצה לאחר מתן הודעה מראש בכתב לחברה, אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות. בכפוף לכל דין, להתפטרות הנאמן אין תוקף אלא אם כן ניתן לה אישור בית המשפט, ומן היום שנקבע לכך באישור בית המשפט כאמור. בכל מקרה, נאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר.

26.2. על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

26.3. הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החדש לצורך העברה כאמור.

26.4. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת ו/או הנובעות מתביעה שעילתה קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

26.5. המחזיקים בחמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב רשאים לכנס אסיפת מחזיקים על מנת לקבל החלטה על העברת הנאמן מכהונתו.

26.6. על אף האמור לעיל, החלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו תתקבל ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, באסיפת מחזיקים בה נכחו חמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, או באסיפת מחזיקים נדחית בה נכחו מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מהיתרה כאמור ברוב רגיל.

26.7. בכפוף להוראות כל דין, נאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר במקומו; נאמן אחר כאמור ימונה בידי אסיפת מחזיקים שכינס הנאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו או שכינסו המחזיקים, והכל לפי הוראות חוק ניירות ערך.

26.8. הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

26.9. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

27. <u>אסיפות של מחזיקי אגרות החוב</u>

אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השניה לשטר זה.

28. **<u>שכר הנאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

28.1. עבור כל שנת נאמנות ישולם לנאמן שכר טירחה סך של 17,500 ש"ח, לשנה או לחלק ממנה ("**השכר השנתי**"). ככל שתנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ד') נוספות, יגדל השכר השנתי של הנאמן בסכום השווה לשכר השנתי מוכפל בכמות אגרות החוב הנוספות שהונפקו עד לאותו מועד חלקי כמות אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו בהנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ד') ובלבד שתקרת שכר הטירחה לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ד') (לרבות לאחר הנפקת אגרות החוב הנוספות) לא תעלה על 25,000 ש"ח לשנה עבור כל שנת נאמנות.

28.2. עבור השתתפות באסיפות בעלי מניות ישולם סך של 600 ש"ח לאסיפה.

28.3. בנוסף, זכאי הנאמן לתשלום שכר טרחה בסך 550 ש"ח בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות שיבצע במסגרת תפקידו כנאמן (בכפוף להוראות שטר הנאמנות). לענין זה "פעולות מיוחדות" יהיו כל אחד מאלה:

28.3.1. פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של שטר הנאמנות זה על-ידי החברה;

28.3.2. פעולת בקשר להעמדת איגרת החוב לפירעון מיידי, ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

28.3.3. פעולות מיוחדות שיידרש לבצע, או שיהיה צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על-פי שטר זה ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה;

28.3.4. פעולות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה);

28.3.5. פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל כדין (לרבות בחו"ל), כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיו"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד נכסים ועוד), שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי בעלי אגרות החוב, לרבות באשר למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

28.4. בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה (ישולם גם במקרה של ביטול או דחיית ההנפקה מכל סיבה שהיא) יגבה שכ"ט חד פעמי בסך 4,400 ש"ח.

28.5. הסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד שפורסם ביום 15.~~7~~8.2020 ואינם כוללים מע"מ.

28.6. הנאמן זכאי להחזר מהחברה בגין ההוצאות הסבירות שיוציא כהגדרתן להלן:

"**ההוצאות הסבירות**"- סכומים סבירים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין מינוי מומחים (וזאת בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף 21 לשטר) ו/או זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ונסיעות, לרבות בגין פרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה.

28.7. במידה ופקעה כהונת הנאמן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל ממועד התחלת כהונתו של הנאמן החליף.

28.8. אין במינוי כונס נכסים לחברה, מינוי מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר מטעם ובהשגחת בית המשפט, כדי למעט מזכותו של הנאמן לזכותו של הנאמן לתשלום שכר טרחתו והוצאותיו, כפי שנקבע בשטר זה.

28.9. השכר השנתי, ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הבאה או כל חלק ממנה, כאשר מועד התשלום של שכר הנאמן בגין השנה הראשונה יהיה בתוך שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע ההנפקה בפועל של אגרות החוב.

28.10. מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים בתעודות התחייבויות מהסדרה הרלוונטית בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות לנאמן.

28.11. הסכומים הנקובים לעיל הינן בגין אגרות החוב (סדרה ד') שאינן מובטחות בבטוחות. במקרה בו תובטחנה אגרות החוב בבטוחות, יסוכם בין החברה לנאמן שכר המביא לידי ביטוי את היות אגרות החוב מובטחות.

28.12. ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

28.13. כל הסכומים בסעיף זה נהנים מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.

29. <u>תחולת הדין וסמכות ייחודית</u>

29.1. הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט בעיר תל אביב - יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה (לרבות אגרת החוב המצורפת כנספח לו).

29.2. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בדוח הצעת המדף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה. למועד חתימת שטר זה אין סתירה כאמור.

29.3. בכל עניין שלא נזכר בשטר נאמנות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה.

30. <u>כללי</u>

30.1. מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.

30.2. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות כלפי הנאמן, לרבות ויתור, מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב והכל בכפוף לאמור בסעיף 23 לעיל.

30.3. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).

31. <u>אחריות הנאמן</u>

31.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי לנזק שנגרם אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה או בזדון. מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

31.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(2ד) או 35ח(3ד) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

32. <u>באי כוח</u>

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על-פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על-פי קביעת הנאמן ממועד

דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר, וכן מסר לחברה הודעה מראש ובכתב בדבר כוונתו להשתמש בסמכויותיו על פי סעיף זה.

אין במינוי לפי סעיף זה כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך כל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל.

33. <u>הסכמים אחרים</u>

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

34. <u>מענים</u>

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

35. <u>הסמכה לדיווח במגנ"א</u>

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) תשס"ג-2003, הנאמן מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני בשם הנאמן לרשות ניירות ערך על חתימת שטר נאמנות זה ככל שהדבר נדרש על-פי דין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
אפקון החזקות בע"מ	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

<u>אפקון החזקות בע"מ</u>

התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

<u>תעודת אגרות חוב (סדרה ד')</u>

<u>אגרות חוב רשומות על שם</u>

מספר: _____

ערך נקוב של אגרת זו: _____ ש"ח

שיעור ריבית שנתי: _____%

המחזיק הרשום של אגרת חוב זו: מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ[6]

1. תעודה זו מעידה כי אפקון החזקות בע"מ ("**החברה**") תשלם לחברה לרישומים או למי שיהיה המחזיק הרשום של אגרת חוב זו ("**מחזיק אגרת החוב**") במועדים הקבועים בתנאים הרשומים מעבר לדף, תשלומי קרן וריבית של אגרות חוב זו והכל בכפיפות לשטר הנאמנות, ויתר התנאים המפורטים בתנאים שמעבר לדף.

2. אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים כמפורט בתנאים שמעבר לדף.

3. אגרת החוב (קרן וריבית) צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בסעיף 2.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

4. התשלום האחרון בגין אגרות החוב יבוצע ביום 31 במרץ 2029 כנגד מסירת תעודת אגרת החוב לידי החברה, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון על-פי תנאי אגרות החוב.

5. אגרת חוב זו מונפקת בהתאם לשטר הנאמנות מיום _____ ב-אוגוסט 2020 ("**שטר נאמנות**") אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר כי הוראות שטר הנאמנות לגבי אגרות החוב (סדרה ד') יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.

6. אגרות החוב אינן מובטחות בשעבודים במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ד'). לפרטים בדבר התחייבות החברה לשעבוד שלילי ראה סעיף 6.1 לשטר הנאמנות. כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

7. כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

8. אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ולתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.

9. למונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה לה בשטר הנאמנות.

_____

אפקון החזקות בע"מ

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

[6] או כל חברה לרישומים אחרת שהחברה תתקשר עמה מעת לעת, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים.

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. **כללי**

1.1. למונחים בנספח זה תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.

1.2. תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי אגרות החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות.

2. **תנאי אגרות החוב (סדרה ד') ומועדי פירעון קרן אגרות החוב (סדרה ד')**

2.1. אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, ותעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: שלושה (3) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2023 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 14% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2026; שני (2) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 16% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029.

2.2. הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה ד) צמודות לעלייה במדד היסודי, כך שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום ירד לעומת המדד היסודי יהא מדד התשלום המדד היסודי.

על פי הנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה כמפורט לעיל של הקרן והריבית, איננה ניתנת לשינוי במהלך תקופת אגרות החוב.

3. **ביטחונות אגרות החוב (סדרה ד')**

אגרות החוב (סדרה ד') אינן מובטחות בשעבודים במועד הנפקתן. לפרטים בדבר התחייבות החברה לשעבוד שלילי ראו סעיף 6.1 לשטר הנאמנות.

4. **הריבית על אגרות החוב (סדרה ד') ומנגנוני התאמה בשיעור הריבית**

4.1. קרן אגרות החוב כפי שתהא מעת לעת תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז שתערוך החברה במועד הצעתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ד'), כפוף להתאמות כמפורט בסעיפים 4.5 ו- 4.6 לתנאים שמעבר לדף ("**הריבית**" או "**הריבית השנתית**").

4.2. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים 31 במרץ ו-30 בספטמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2029 (כולל); והכל בעד התקופה המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית הנוכחי ("**תקופת הריבית**"), למעט לגבי תשלום הריבית הראשון כמפורט להלן. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31 במרץ 2021 ("**שיעור הריבית הראשון**") בגין התקופה שמתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז והמסתיימת ביום האחרון שלפני תשלום, קרי 30 במרץ 2021 ("**תקופת הריבית הראשונה**"), מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 במרץ 2029,, בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ד').

4.3. החברה תפרסם בדוח מיידי על תוצאות המכרז, את שיעור הריבית שיקבע במכרז, את שיעור הריבית הראשון ואת שיעור הריבית החצי שנתית, אשר יחושב כשיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז חלקי שניים (2).

4.4. הריבית של אגרות החוב תהיה צמודה לעלייה במדד היסודי כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

4.5. מנגנון התאמה בשיעור הריבית בשל שינוי בדירוג של אגרות החוב

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב. אופן ההתאמה של שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, יהא בהתאם למנגנון המתואר להלן:

"**הדירוג הראשוני**" - הדירוג בו מדורגות איגרות החוב (סדרה ד') במועד הנפקתן, קרי דירוג A3 (בסולם הדירוג של מידרוג) ודירוג (-A) בסולם הדירוג של מעלות), או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת (ככל שתבוא במקום מידרוג או מעלות).

"**הדירוג המופחת**" - דירוג הנמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני.

(1) ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי החברה המדרגת, ~~כהגדרתה בסעיף 6.5 לשטר~~ (ובמקרה בו תהיה יותר מחברה מדרגת אחת, ייקבע הדירוג לפי הדירוג הנמוך מבין שתי חברות הדירוג) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך ~~בדרגה או יותר מדירוג~~ בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני ~~[Baa1] של מידרוג בע"מ (או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום מידרוג בע"מ) ("**הדירוג המופחת**")~~ ~~(דירוג [Baa1] כאמור יכונה להלן: "**דירוג הבסיס**")~~, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, ("**שיעור הריבית הנוסף בשל שינויי דירוג**"), מעל שיעור הריבית השנתית כפי שתהא באותה עת וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי החברה המדרגת ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד בו יתקיים האמור בס"ק (6) להלן, לפי המוקדם מביניהם, באופן כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני ~~(קרי דירוג Baa2 של מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לו)~~ - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.5%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מהדירוג הראשוני ~~דירוג Baa3 של מידרוג בע"מ או דרוג מקביל לו~~ - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (א) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 0.75%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות ויותר ~~Ba1~~ מהדירוג הראשוני ~~של מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לו~~ - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (ב) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 1%.

למען הסר ספק, מובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב על 1% גם אם תחול ירידה נוספת בדרוג אגרות החוב מעבר לאמור בס"ק (ג). עוד מובהר, כי תוספת הריבית המקסימאלית בגין ירידת דירוג כאמור ובשל אי עמידה בהון עצמי מינימלי כאמור בסעיף 4.5 להלן, לא תעלה על 1.25%.

~~(1)~~(2) לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת החברה המדרגת בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק (1) לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת, את דוח הדרוג ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת ("**מועד הורדת הדירוג**"); (ב) עמידת/אי עמידתה באמת המידה הפיננסית המתוארת בסעיף 4.6 להלן על פי הדוח הכספי המאוחד הסקור או המבוקר האחרון של החברה שפורסם לפני מועד הדוח המיידי וכן האם חל שינוי בריבית בגין עמידתה/אי עמידתה באמת המידה הפיננסית כאמור; (ג) את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) ("**ריבית המקור**" ו-"**תקופת ריבית המקור**", בהתאמה), בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימאלית; (ד) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה)

("**הריבית המעודכנת**"); (ה) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב הנובעת מן האמור בס"ק (ג) ו-(ד) לעיל; (ו) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ז) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית (הריבית החצי שנתית תחושב כריבית השנתית חלקי שניים) לתקופות הבאות.

(3)~~(2)~~ היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך הימים שתחילתם 4 ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל ("**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (טרם השינוי) בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

"**ריבית המקור**" - משמעה, הריבית שנושאת קרן אגרות החוב (סדרה ד'), בהתחשב בשיעור הריבית הנוסף (ככל שחל כתוצאה משינוי הדרוג כאמור בסעיף 4.5 לעיל או ככל שחל כתוצאה מירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית כמפורט בסעיף 4.6 להלן).

(4)~~(3)~~ במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על- ידי החברה המדרגת, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף 4.5 זה, תודיע החברה על כך לנאמן תוך יום עסקים אחד.

(5) ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי כל חברות הדרוג באופן שאגרות החוב אינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי, מסיבה התלויה בחברה, למעלה משישים (60) ימים רצופים, יחשב הפסקת הדירוג לעניין תשלום ריבית כהורדת דירוג של אגרות החוב כאמור בס"ק (1)(ג) לעיל, (קרי, 1%), וזאת החל מתום תקופת שישים (60) הימים האמורים ולא יהא בכך כדי למנוע העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 8.1.23 לשטר הנאמנות.

(6)~~(4)~~ יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף 4.5 זה, תעדכן החברה המדרגת את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף בהתאם למדרגות המפורטות בסעיף (1) בגין התקופה שבה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת, כאשר במקרה שהדירוג יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הראשוני, תבוטל תוספת הריבית הנקובה בסעיף 1(א) לעיל רק עם חזרה לדירוג הראשוני. בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב באותו מועד משיעור הריבית השנתית כהגדרתו בסעיף 4.1 לעיל.

(7) למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב (סדרה ד') לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

(8) כמו כן, על אף האמור בסעיף 4.5 זה, הורדת דירוג אגרות החוב (סדרה ד'), המבוצעת במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל העוסקות באחד או יותר מתחומי הפעילות של החברה, כתוצאה משינוי בלבד של המתודולוגיה של חברת הדירוג, לא תגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד').

4.6. מנגנון התאמה בשיעור הריבית בשל אי עמידה באמת מידה פיננסית – הון עצמי מינימלי

ככל שההון העצמי (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות) יפחת מסכום של 340 ~~300~~ מיליון ש"ח, וזאת על-פי דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה או תוצאות רבעוניות מאוחדות לא מבוקרות שהחברה תפרסם, לפי העניין ("**ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי (ובכפוף למגבלת עליית ריבית המקסימלית,

כמפורט בסעיף 4.7 להלן), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית ("**מועד ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית**") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם ההון העצמי (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות) הינו שווה או גבוה מסכום של ~~300~~ 340 מיליון ש"ח, לפי המוקדם.

מובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית, ככל שתהא ירידה כאמור תיעשה רק פעם אחת, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית תימשך. ככל שירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית תפסיק להתרחש, ולאחר מכן תחול פעם נוספת ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית, המנגנון הקבוע בסעיף 4.6 זה יחול שוב.

היה ותתקיים ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית כאמור בסעיף זה לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי במועד פרסום דוחותיה הכספיים, מבוקרים או סקורים (לפי העניין), אשר מצביעים על חריגה כאמור, בו תציין החברה: (א) את אי העמידה באמת המידה הפיננסית, תוך פירוט סכום (או שיעור) אי העמידה במועד פרסום הדוח הכספי; (ב) את הדירוג העדכני של אגרות החוב (סדרה ד') על פי דוח הדירוג האחרון שפורסם לפני מועד הדוח המיידי והאם חלה התאמת ריבית כאמור בסעיף 4.5 לעיל; (ג) את שיעור ריבית המקור לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה מאמת המידה הפיננסית (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) ("**תקופת ריבית המקור**"); (ד) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד') החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (ה) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (ג) ו-(ד) לעיל; (ו) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ז) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית לתקופות הבאות.

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם 4 ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל ("**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (טרם השינוי) בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

מובהר למען הסר ספק, כי במקרה שלאחר החריגה, תפרסם החברה את דוחותיה הכספיים מבוקרים או סקורים (לפי העניין), ועל פיהם תעמוד החברה באמת המידה הפיננסית, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ב-0.25%, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה באמת המידה הפיננסית, אשר תחילתה במועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על עמידה באמת המידה הפיננסית, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ד') יהיה, ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן בגין ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ד') כאמור בסעיף 4.5 לעיל, שיעור הריבית השנתית או שיעור ריבית אחר שנקבע עקב ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ד') כאמור בסעיף 4.5 לעיל) ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית השנתית. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור לעיל, בשינויים המחויבים, לפי העניין, הנובעים מעמידת החברה באמת המידה הפיננסית.

מובהר, כי עדכון שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג או עקב אי עמידה באמת מידה פיננסית ייבחן בנפרד ללא שהאחד ישפיע על השני וזאת בכפוף לכך שהריבית המירבית המצטברת בגין ירידה בדירוג ובגין אי עמידה באמת מידה פיננסית לא תעלה על שיעור של 1.25% לשנה. תוספת ריבית בגין ירידה בדירוג, ככל שחלה בהתאם לסעיף 4.5 תמשיך לחול אף במקרה בו עמדה החברה באמת המידה הפיננסית. מובהר, כי ריבית פיגורים, ככל שתחול, תיתווסף לשיעורי הריבית הנקובים לעיל.

לעניין סעיפים 4.5 ו-4.6 לעיל:

יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף 4.5 לעיל וכן על-פי המנגנון המתואר בסעיף 4.6 לעיל, אזי בכל מקרה, שיעור הריבית הנוסף, בגין סעיפים 4.5 ו-4.6 כאמור, במצטבר, לא יעלה על 1.25% במצטבר ("מגבלת עליית הריבית המקסימלית"). יובהר כי ריבית פיגורים, ככל שתחול לפי סעיף 5.6 להלן, תתווסף לריבית המקסימלית ולא תהווה חלק ממנה.

5. **<u>תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה ד')</u>**

5.1. התשלומים על חשבון הריבית של אגרות החוב (סדרה ד') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במועדים כאמור להלן, פרט לתשלום האחרון של הריבית אשר ישולם ביחד עם פרעון הקרן הסופי במועד תשלום הקרן לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום (קרי - ביום 31 במרץ 2029), כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ד') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור ובכפוף לתנאים שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור). הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

5.2. המועד הקובע לתשלום ריבית בנוגע לאגרות החוב (סדרה ד'), יהיה בימים 25 במרץ ו-24 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2029 (כולל), לפי העניין, בהתאם למועדי תשלום הריבית כאמור בסעיף 4 לעיל, למעט התשלום האחרון של הריבית, אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029למי ששמותיהם רשומים במרשם ביום התשלום כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום כאמור בסעיף 5.1 לעיל ("**המועד הקובע לתשלום ריבית**").

5.3. המועד הקובע לתשלום הקרן הראשון של אגרות החוב (סדרה ד') שיבוצע ביום 31 במרץ 2021 יהיה ביום 25 במרץ 2021. התשלום האחרון של הקרן ביום 31 במרץ 2029 יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום, כאמור בסעיף 5.1 לעיל ("**המועד הקובע לתשלום הקרן**").

5.4. מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במועד הקובע לתשלום ריבית כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

5.5. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

5.6. כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (7) ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד') כאמור, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים (כהגדרתה להלן) החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד מועד תשלומו בפועל. לעניין זה "**ריבית פיגורים**" פירושה תוספת ריבית שנתית בשיעור של 3.5% מעל שיעור ריבית המקור של אגרות החוב (סדרה ד'), כפי שתהא מעת לעת, והכל על בסיס שנתי שיחושב לפי מספר ימי הפיגור לפי 365 ימים בשנה. על אף האמור לעיל, במקרה של איחור בתשלום כאמור לעיל, החברה תודיע על שיעור ריבית הפיגורים המדויק שיכלול את שיעור הריבית השנתית בתוספת ריבית הפיגורים כאמור ועל מועד תשלומו בדיווח מיידי וזאת (2) ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.

~~5.7.~~ התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שיצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 5.8 להלן. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, תחולנה הוראות סעיף 6 להלן.

5.8. מחזיק באגרות החוב (סדרה ד') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים על- פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר (15) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

5.9. לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

5.10. מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה ד') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

6. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

לפרטים בעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד החברה יכלה לשלמו, במלואו ובמועדו, ראה סעיף 13 לשטר הנאמנות.

7. **<u>פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן</u>**

7.1. בגין אגרות החוב (סדרה ד') הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן: "**התעודות**").

7.2. כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7.3. אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על-פי כתב העברה הערוך בנוסח מקובל להעברת מניות, חתום כיאות על-ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על-ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על-פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

7.4. בכפוף לאמור בסעיף 8 זה, הוראות תקנון ההתאגדות של החברה החלות על אופן העברת מניות ועל הסבתן תחולנה, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

7.5. אם יחול כל תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על-ידי מבקש ההעברה.

7.6. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודת אגרות החוב, תפוצל תחילה תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה וכן בכפוף לכך שתוצא למחזיק אגרות החוב תעודה אחת או מספר תעודות אגרות חוב, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין על-ידי המבקש. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

7.7. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה ו/או בפיצול, לפי הענין, כולל תשלומי חובה, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש ההעברה ו/או מבקש הפיצול, לפי הענין.

7.8. לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובתעודת איגרת החוב המועברת, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד').

8. **<u>פדיון מוקדם</u>**

לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב על ידי הבורסה או ביוזמת החברה, ראה סעיף 7 לשטר הנאמנות.

9. **<u>ויתור; פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב</u>**

לפרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לערוך, ויתור, פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב ראה סעיף 23 לשטר הנאמנות.

10. **<u>אסיפות מחזיקי אגרות החוב</u>**

אסיפות מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השניה לשטר הנאמנות.

11. **<u>קבלות כהוכחה</u>**

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאי אגרות החוב, קבלה חתומה על-ידי מחזיק כלשהו של אגרת חוב זו תהווה הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום אשר נעשה על-ידי החברה בגין אגרת חוב מסדרה זו.

12. **<u>החלפת תעודות אגרות חוב</u>**

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה (כפוף, בין היתר, לקבלת הוכחות להנחת דעתה בדבר בעלותו של המחזיק באגרות החוב וליתר התנאים האמורים בסעיף זה) תעודה חדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תנאים של אגרות החוב (סדרה ד'). במקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. מסים והיטלים אחרים, וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב, ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך).

13. **<u>פירעון מיידי</u>**

לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב, יחולו הוראות 8 לשטר הנאמנות, הכלולות בתוספת זו על דרך ההפניה.

14. **<u>הודעות</u>**

לעניין הודעות, יחולו הוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות, הכלולות בתוספת זו על דרך ההפניה.

תוספת שנייה לשטר הנאמנות

אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

1. הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.

2. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת החברה ויהיה חייב לזמן אסיפה כאמור לדרישת מחזיק באגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

3. יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

4. הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 15 להלן; עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

5. מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא יותר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 15 להלן.

6. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה בכפוף להוראות הדין.

7. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק בלפחות 5% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור, בתוך המועד כאמור בסעיף 4 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

8. כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה בישראל או במקום אחר בישראל עליו תודיע החברה ו/או הנאמן, והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.

9. החברה תישא בהוצאות הכרוכות בזימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב ובכינוסן כאמור ככל שחלה עליה חובה על פי שטר הנאמנות, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל.

הודעה על כינוס אסיפה

10. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

11. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על ידי הנאמן.

12. הודעת הזימון תכלול את מקום ההתכנסות, מועד ההתכנסות, סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

13. מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שלדעת הנאמן הנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

14. באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

<u>המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה</u>

15. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים.

16. מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

17. בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

18. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) פורסמה במערכת המגנ"א.

19. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות.

20. אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון, כדלקמן:

20.1. כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף להוראות חוק ניירות ערך ככל שאינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה, יהוו מנין חוקי באסיפה כללית לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית - אם נכחו בה שני (2) מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם. על אף האמור, יובהר כי אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

20.2. באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 50% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת, ובאסיפה נדחית - אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות עשרים אחוזים (20%) מהערך הנקוב מן היתרה האמורה.

20.3. על המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף 8 לשטר הנאמנות.

21. אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 4.7 לשטר הנאמנות) לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

22. כתב הצבעה מלא וחתום, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 20 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

23. לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או

מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

24. לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף 23 לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית ככל שנכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קיום אסיפה נדחית בהתאם לאמור בסעיף 20 לעיל.

25. על אף האמור בסעיף 24 לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 2 לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

26. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

27. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, יידחה המשכה של האסיפה ("**האסיפה המקורית**") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("**אסיפה נמשכת**"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

28. נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-12 שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 11 ו- 12 לעיל.

29. אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה. במקרה שבו על פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן, ומנימוקים סבירים, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון בחברה או מי מטעמה. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

<u>החלטות</u>

30. כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה.

31. בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו, קול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

32. במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

33. בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

34. הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של לא פחות משני שלישים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

35. החלטות באסיפת מחזיקים יתקבלו בהחלטה רגילה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או בשטר הנאמנות.

36. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

37. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

37.1. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

37.2. כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

38. קול שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא-כוח, יהיה בר תוקף אף אם: (1) קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין; או (2) לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או (3) לאחר הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן, לפני האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת הממנה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

39. הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב לרבות בדרך של הקלטה, שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.

40. מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות החוב (ולעיון החברה על פי בקשתה ורק לעניין אסיפות/דיונים בהן נכחה החברה ו/או מי מטעמה) והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב שביקש זאת.

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

41. בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר הנאמנות.

42. היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.

כל האמור בתוספות זו כפוף להוראות שטר הנאמנות.

<u>תוספת שלישית לשטר הנאמנות</u>

<u>נציגות דחופה</u>

1. **<u>מינוי; תקופת כהונה</u>**

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן (להלן: "**הנציגות**" או "**הנציגות הדחופה**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר, למיטב ידיעת הנאמן, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן (להלן: "**חברי הנציגות**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

<u>ואלו התנאים</u>:

1.2.1. מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על-ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו-1.2.2 לתוספת זו, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לתוספת זו.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לתוספת זו ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לתוספת זו. כמו-כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. עם מינוי הנציגות הדחופה, יודיע הנאמן בכתב לחברה על מינויה תוך פירוט שמות הנציגים המכהנים בה. החברה תפרסם דיווח מיידי עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה.

1.6. תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 2.1 לתוספת זו. החברה תפרסם באופן פומבי את כל המידע שיימסר לנציגות הדחופה עם סיום כהונת הנציגות.

2. **<u>סמכות</u>**

2.1. לנציגות הדחופה תהא סמכות ביחס למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמת המידה פיננסית שנקבעה בשטר הנאמנות, וזאת לתקופת מועד פרסום הדוחות הכספיים הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים לפיהם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות לראשונה או לפרק זמן שאינו

עולה על 90 ימים, לפי המוקדם. יובהר כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד יובהר, כי שיתוף הפעולה בין חברי הנציגות הדחופה ופעולות הנציגות הדחופה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות מידע שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף 1 לתוספת זו, או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לתוספת זו, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לצורך קבלת החלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, בהתאם להוראות סעיף 8.2 לשטר הנאמנות.

2.3. יובהר, כי אין באמור בסעיף 2 זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות החוב לדרוש כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות, לרבות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי, בכפוף להוראות שטר נאמנות זה. כמו כן, אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ולהעלות על סדר יומה כל נושא שנראה לו מתאים בנסיבות העניין, לרבות העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב. כונסה אסיפה כאמור והתקבלו בה החלטות כלשהן, יגברו החלטות האסיפה כאמור על החלטות הנציגות הדחופה.

2.4. החברה תפרסם דיווח מיידי אודות החלטות הנציגות הדחופה כאמור, בין אם הוחלט על ידי הנציגות הדחופה לתת ארכה לחברה ובין אם לא.

3. **<u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>**

3.1. החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו-כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על-פי דין.

3.2. בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על-ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.3. החברה תישא בעלויות הנציגות, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על-ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם וכפוף להוראות סעיף 21 לשטר הנאמנות.

4. **<u>אחריות</u>**

4.1. הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על-פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על-פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על-פיו, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 21 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים, כאילו היו הנאמן.

5. **<u>הגדרות</u>**

בתוספת זו "**צד קשור**", משמעו: (א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

~~3~~ 11 באוגוסט, 2020

אפקון החזקות בע"מ

("החברה")

הנפקת אג"ח (סדרה ד') - תמצית תניות בהנפקה

לטיוטת שטר הנאמנות מס' ~~2~~ 3 ("שטר הנאמנות")

תמצית תניות בהנפקה

להלן תמצית תניות בהנפקה על פי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד').

- מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי שטר הנאמנות האמור. הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.[1] מסמך זה נערך מטעמי נוחות בלבד, והנוסח המחייב לעניין תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), יהא שטר הנאמנות כפי שייחתם ויפורסם לציבור בלבד.
- במסמך זה "**החוזר**" משמעו חוזר גופים מוסדיים 2010-9-3 שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר, וכולל כל הבהרה שניתנה לו).

מעמד אגרות החוב

☐ אגרות החוב מובטחות בבטחונות.

פירוט תמציתי של הביטחונות: _____.[2]

במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:

בכירות ביחס ל: _____.

תמצית הוראות הבכירות: _____.[3]

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:

_____.

נחיתות ביחס ל: _____.

תמצית הוראות הנחיתות: _____.

☒ אגרות החוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות. **סעיף 5.3 לשטר הנאמנות.**

רישום למסחר

☒ קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה או במערכת המסחר לגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("**רצף מוסדיים**").[4] **כן. ראו בין היתר סעיף 5.2 לשטר הנאמנות.**

---

1 בכל אחד מהסעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים במסמכי ההנפקה.

2 תצוין בתמצית ובכלליות מהות הנכסים המשועבדים ודרגת השעבוד.

3 אם ניתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות (למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי אגרות חוב נחותות במקרה הפרה של אגרות החוב הבכירות).

4 לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

מגבלות על פעולות "מדללות"[5]

☒ **קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף**: לא. עם זאת הרחבת הסדרה כפופה להתמלאות תנאים כמפורט בסעיף 4.1 לשטר הנאמנות: (א) יתקבל אישור מראש של החברה המדרגת, כהגדרתה בסעיף 6.5 לשטר הנאמנות, לפיו אין בהנפקת אגרות החוב הנוספות על דרך של הרחבת סדרה כדי לפגוע בדירוג הקיים באותה עת של אגרות החוב (סדרה ד') (וככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הקובע לעניין זה יהיה הדירוג הגבוה); (ב) במועד הרחבת הסדרה ולאחר הרחבת הסדרה עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים 6.2.1 ו-6.2.2 לשטר הנאמנות, בהתאם לנתונים כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות; (ג) כי לא מתקיימת איזו מעילות הפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') (לרבות כתוצאה ישירה מההרחבה כאמור), המפורטות בסעיף 8.1 לשטר הנאמנות; וכן - (ד) החברה לא מצויה במצב של הפרה של איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לפי הוראות שטר הנאמנות או אגרת החוב.

החברה תודיע לנאמן בהודעה בכתב, חתומה על-ידי מורשה החתימה הרלוונטי, עוד קודם לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (וככל שלא יתקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות, עוד קודם לביצוע ההצעה לציבור), כי החברה ממלאת אחר התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכי ההנפקה הנוספת עומדת בתנאים האמורים בסעיף 4.1 לשטר הנאמנות. הנאמן יהיה רשאי להסתמך על אישור זה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת.

☒ **קיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים ("שעבוד שלילי")**: כן. סעיף 6.1 לשטר הנאמנות[6]

בכפוף לסייגים ולהוראות סעיף 6.1 לשטר הנאמנות, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף נוסף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, (שיעבוד שלילי- negative pledge), מעבר לשעבודים השוטפים הקיימים על רכושה של החברה נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות חוב בהחלטה מיוחדת. על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף נוסף על כלל רכושה וזכויותיה (שש"כ) כאמור לעיל, וזאת בכפוף לכך שתיצור החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם לטובת בעלי אגרות החוב ולתקופה אשר תינתן עד שיבוטל השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי או עד לפרעון אגרות החוב (סדרה ד'), לפי המוקדם.

ככל שתיצור החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד כאמור בסעיף 6.1.1 זה, מימוש השעבוד על ידי הנאמן או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של מי מהמחזיקים באגרות החוב) (ביחד: "**הצדדים**"), או מתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד. ככל שנודע לחברה כי הצד השלישי החל בהליכי מימוש שעבוד, החברה תודיע על כך בכתב לנאמן

[5] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[6] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד כאמור בסעיף 6.1.1 לשטר הנאמנות, ומדובר בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות לצורך שכלולו או בכל מרשם אחר כפי שנדרש לפי כל דין, ייחשב השעבוד כרשום כדין רק 5 ימי עסקים לאחר שהחברה המציאה לנאמן את כל המפורט להלן במצטבר: (א) הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים, בצירוף המסמך היוצר את השעבוד, כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות, והנושאת תאריך שאינו מאוחר מארבעה-עשר (14) ימים ממועד יצירת ההודעה ומתאריך המסמך שיוצר את השעבוד; (ב) מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת הנאמן; (ג) אישור החברה חתום על-ידי נושא משרה בכירה בחברה בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות לצד ג' כלשהו ליצירת השעבודים לטובת הנאמן וכי נתקבלו כל האישורים בחברה בקשר עם יצירת השעבוד כאמור; (ד) חוות דעת של עורך דין כי השעבוד הינו תקף, חוקי ובר אכיפה ומימוש בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן. אחת לשנה, ביום 31 בדצמבר, החברה תמציא לנאמן אישור כאמור בס"ק (ג) לעיל וכן, חוות דעת עורך דין מעודכנת המאשרת את תוקפו של השעבוד. הנאמן יסתמך על אישורים כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו

לפרטים נוספים, ראו סעיף 6.1 לשטר הנאמנות.

<u>אמות מידה פיננסיות</u>

☒ **קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות**: כן. כמפורט בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות כדלקמן:

1. **<u>הון עצמי מינימאלי</u>** - ההון העצמי, כהגדרתו להלן, לא יפחת מסך של ~~240~~ <u>280</u> מיליון ש"ח. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים.

"**הון עצמי**" – הון המיוחס לבעלי המניות בחברה (לרבות הלוואות שהעמידו בעלי השליטה לחברה, הנחותים לכל חוב של החברה בגין ובקשר לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, לרבות במקרה של פירוק, ~~וכן הלוואות~~ <u>ו</u>שמועד פרעונן של הלוואות אלו הינו לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד') ובניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים, האחרונים שפורסמו.

2. **<u>יחס הון עצמי למאזן</u>** - יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד (כהגדרתו להלן) לא יפחת מ-~~5~~<u>7</u>%1. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים.

"**סך מאזן מאוחד**" - סך מאזן מאוחד, לפי כללים חשבונאיים מקובלים והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים, האחרונים שפורסמו.

- אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במשך כל התקופות הנקובות בהם - עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ד') לפירעון מיידי.

- ככל שההון העצמי (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות) יפחת מסכום של ~~300~~ <u>340</u> מיליון ש"ח, וזאת על-פי דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה או תוצאות רבעוניות מאוחדות לא מבוקרות שהחברה תפרסם, לפי העניין ("**<u>יתרת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית</u>**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי (ובכפוף למגבלת עליית ריבית המקסימלית,

כמפורט בסעיף 4.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית ("**מועד ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית**") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם ההון העצמי (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות) הינו שווה או גבוה מסכום של 340 ~~300~~ מיליון ש"ח, לפי המוקדם.

מובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית, ככל שתהא ירידה כאמור תיעשה רק פעם אחת, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית תימשך. ככל שירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית תפסיק להתרחש, ולאחר מכן תחול פעם נוספת ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית, המנגנון הקבוע בסעיף זה יחול שוב.

מגבלות על "חלוקה"

☒ **קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.**[7]

קיימות מגבלות על "חלוקה": **כמפורט בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות.**

עד לסילוק המלא של אגרות החוב (סדרה ד'), החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט- 1999, נכון למועד חתימת שטר זה, ובכלל זאת רכישה עצמית של מניות החברה), לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אלא אם עמדה בכל התנאים המצטברים הבאים: (1) ההון העצמי של החברה יפחת מסך של 350 ~~325~~ מיליון ש"ח, וכן כי החלוקה לא תהא בסכום העולה על 50% מסכום הרווחים של החברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 6.3.1 לשטר הנאמנות, במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה כאמור, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שאושרו עד למועד החלטת הדירקטוריון כאמור; (2) במועד החלוקה ולאחר החלוקה, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 6.2.1 ו-6.2.2, בהתאם לנתונים כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין), שהפרת מי מהן כאמור מהווה עילת פירעון מיידי וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות; (3) נכון למועד החלוקה, לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') המפורטות בסעיף 8.1 לשטר הנאמנות; (4) נכון למועד החלוקה, למיטב ידיעת החברה, לא קיים חשש סביר שהחלוקה תפגע בכושר הפרעון של החברה את אגרות החוב (סדרה ד'); ו-(5) נכון למועד החלוקה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

החברה תעביר לנאמן (ישירות לנאמן, בנוסף לחובת הדיווח המיידי במגנ"א ככל שחלה) לפחות 2 (שני) ימי עסקים לפני מועד החלוקה בפועל אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה לפיו החברה עומדת בהתחייבויותיה על פי סעיף זה, בצירוף תחשיבים רלוונטיים, לשביעות רצון הנאמן. הנאמן יסתמך על אישורים כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד למגבלת החלוקה כמפורט לעיל – עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ד') לפירעון מיידי .

[7] לפי החוזר חובה כי תיכלל קביעה כזו בתנאי אגרות החוב.

קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים[8]: לא.

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"[9]: לא.

שינויי מבנה

☒ **קיימות מגבלות על שינוי שליטה**: ראו סעיף 8.1.25 לשטר הנאמנות העוסק בעילה להעמדה לפירעון מיידי בקשר להעברת השליטה בחברה.[10]

☒ **קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה**: ראו סעיפים 8.1.11 ו-8.1.21 לשטר הנאמנות העוסק בעילה להעמדה לפירעון מיידי בקשר למיזוג.[11]

דירוג

☒ **אגרות החוב מדורגות**: נכון למועד זה, אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בע"מ בדירוג A3 (~~ב~~עם אופק יציב) ודירוג A- (מינוס) עם אופק יציב על ידי S&P מעלות, לאגרות החוב בהיקף של עד 150 מיליון ש"ח ערך נקוב ~~על ידי מידרוג בע"מ~~.[12]

☒ **קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג (על ידי מידרוג בע"מ או חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת).** ראו סעיף 8.1.23 לשטר הנאמנות לפיו, אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות על ידי כל חברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב (סדרה ד) של החברה לפרק זמן העולה על 60 ימי עסקים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה, יהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי שתי חברות דירוג בכל עת ובכלל. עוד מובהר כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות על ידי חברה מדרגת אחת, לא תתגבש עילת פירעון מיידי בהתאם לסעיף זה.

☒ **קיימות הוראות התאמה של תנאי אגרות החוב בעת ירידת דירוג**: כן ועד לשיעור של 1%. סעיף 4.5 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

"**הדירוג הראשוני**" - הדירוג בו מדורגות איגרות החוב (סדרה ד') במועד הנפקתן, קרי דירוג A3 (בסולם הדירוג של מידרוג) ודירוג (-A) בסולם הדירוג של מעלות), או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת (ככל שתבוא במקום מידרוג או מעלות).

"**הדירוג המופחת**" - דירוג הנמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני.

ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי החברה המדרגת, ~~כהגדרתה בסעיף 6.5 לשטר הנאמנות~~ (ובמקרה בו תהיה יותר מחברה מדרגת אחת, ייקבע הדירוג לפי הדירוג הנמוך מבין שתי חברות הדירוג), יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני~~בדרגה או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג [Baa1] (או דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום מידרוג בע"מ) (דירוג [Baa1] או דרוג מקביל לו כאמור יכונה להלן: "**דירוג הבסיס**")~~, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת

[8] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[9] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[10] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[11] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[12] יצוין הדירוג שניתן לאגרות החוב.

של אגרות החוב, ("**שיעור הריבית הנוסף בשל שינוי דירוג**"), בהתאם למנגנון ההתאמה המפורט בסעיף 4.6 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

למען הסר ספק, תוספת הריבית המקסימאלית בגין ירידת דירוג כאמור לעיל ובשל אי עמידה בהון עצמי מינימלי כאמור בסעיף 4.6 לתנאים הרשומים מעבר לדף, לא תעלה על 1.25%. [13]

☒ **קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם סיבות להחלפה.** [14] **לא.** עם זאת קיימת התחייבות למתן הודעה בדבר נסיבות ההחלפה או סיום התקשרות עם ~~חברת הדירוג~~ החברה המדרגת (כהגדרתה בשטר). ראו ~~4.2~~ 6.5.4 לשטר הנאמנות.

עילות העמדה לפירעון מיידי

העילה	**קיים (מס' סעיף)/לא קיים**	**הערות**[15]
אי תשלום	8.1.1	תקופת ריפוי - ~~ארבעה עשר~~ שבעה ~~(14)~~ (7) ימים.
הפרה יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות	8.1.12	תקופת ריפוי - ארבעה-עשר (14) ימים מיום ההפרה.
אי נכונות מצגים	8.1.12	תקופת ריפוי - ארבעה-עשר (14) ימים מיום ההפרה.
הפרת התחייבויות ספציפיות – מגבלות על הרחבת סדרה	8.1.22	אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבויותיה כמפורט בסעיף 4.1 לשטר הנאמנות.
הפרת התחייבות ספציפית - אי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	8.1.18	אם החברה הפרה איזו מהתחייבותה לשעבוד שלילי שוטף כמפורט בסעיף 6.1 לשטר הנאמנות.
הפרת התחייבות ספציפית - מגבלות על חלוקה	8.1.17	אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד לאמור בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות.
הפרת התחייבות ספציפית - אי פרסום דוחות כספיים במועד הנדרש	8.1.15	בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומם.
הפרת התחייבות ספציפית - אמות מידה פיננסיות	8.1.16	בהתחשב בתקופות הריפוי הכלולות בהן והמפורטות בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות.
החלטת פירוק, צו פירוק קבוע וסופי	8.1.2	אם החברה תקבל החלטה לפירוקה (למעט פירוק למטרת ו/או כתוצאה ממיזוג עם ישות אחרת ובלבד שהישות הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב) או יינתן צו פירוק קבוע וסופי לחברה על-ידי בית משפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל מאפיינים דומים על פי חוק חדלות פירעון או התקבלה החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על-ידי החברה או כלפיה על-פי דין או ימונה כל בעל תפקיד דומה מכוח חוק חדלות פירעון או במקרה בו יחל הליך

[13] תצוין בתמצית מהות ההוראה.

[14] לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

[15] יצוין בתמצית האם ההוראה לא נוסחה באופן מלא, או אם נוספו לה חריגים.

העילה	**קיים (מס' סעיף)/לא קיים**	**הערות**[15]
		אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות הפירעון לרבות אך לא רק צו לפתיחת הליכים וצו שיקום כלכלי או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון.
צו פירוק זמני, מינוי מפרק זמני או כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה	8.1.4	אם יינתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק זמני לחברה או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה על-ידי בית המשפט, או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות הפירעון לרבות אך לא רק צו לפתיחת הליכים וצו שיקום כלכלי או מונה נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון ווצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
הטלת עיקול או ביצוע פעולת הוצל"פ	8.1.6 + 8.1.5	עיקול על רוב נכסי החברה, כהגדרת מונח זה להלן,~~:~~ והעיקול לא יוסר תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתו. ; פעולה של הוצאה לפועל כנגד ~~נכס מהותי~~רוב נכסי החברה (כהגדרת ~~נכס מהותי~~ מונח זה להלן) או מומשו שעבודים של רוב נכסי החברה (הכל למעט מימוש שעבוד של נכס מהותי שנרכש באמצעות חוב שהינו ללא זכות חזרה (non-recourse)),~~של החברה~~, והפעולה לא תבוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום ביצועה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה. "**נכס/ים מהותי/ים**" - הינו נכס או מספר נכסים במצטבר, לפי העניין, אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסי החברה על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע. "**רוב נכסי החברה**" - נכס ו/או צירוף של מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחותיה

העילה	**קיים (מס' סעיף)/לא קיים**	**הערות**[15]
		המאוחדים השנתיים המבוקרים, האחרונים של החברה או בתוצאות הרבעוניות המאוחדות הלא מבוקרות האחרונות שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי, עולה על 40% ~~50%~~ מסך המאזן בדוחותיה הכספיים המאוחדים.
בקשות כינוס או מינוי כונס זמני, צו למינוי כונס קבוע	8.1.7	אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או כל בקשה בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין לחברה לרבות על פי חוק חדלות פירעון על נכס מהותי (כהגדרתו להלן) של החברה, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על-פי דין, לרבות על פי חוק חדלות פירעון, לחברה ו/או לנכס מהותי של החברה (כהגדרתו להלן), אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או צו דומה על-פי חוק חדלות פירעון על החברה או על נכס מהותי של החברה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.
בקשת הקפאת הליכים; צו הקפאת הליכים; בקשת החברה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות	8.1.3	(א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור לבקשת החברה או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם הוגשה על ידי החברה בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה); או (ב) אם החברה תציע לנושיה בדרך פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או (~~ב~~ג) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה.
החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה	8.1.8 + 8.1.9	

העילה	**קיים (מס' סעיף)/לא קיים**	**הערות**[15]
השעיה או מחיקה ממסחר בבורסה	8.1.13 + 8.1.20	השעיה - למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים .
Cross Default/Cross Acceleration: הפרה צולבת (במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים)	8.1.19	אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, בין אם נסחרת בבורסה כלשהי ובין אם לאו; (2) חוב ו/או מספר חובות במצטבר של החברה ו/או של חברה מאוחדת כלפי מוסד פיננסי, לרבות גוף מוסדי, בסך של 50 מיליון ש"ח או יותר (הכל, למעט העמדה לפירעון מיידי של חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse) ו/או העמדה לפירעון מיידי של חוב מובטח ו/או חילוט ערבויות), ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום ההעמדה לפירעון מיידי.
הפסקת דירוג	8.1.23	אם אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה של 60 יום רצופים, למעט מסיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטת החברה. למען הסר ספק, יובהר כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות על ידי חברה מדרגת אחת, לא תתגבש עילת פירעון מיידי בהתאם לסעיף זה.
ירידת דירוג	8.1.24	אם הדירוג יהיה נמוך מדרוג Baa3 של חברת מידרוג בע"מ ("**הדירוג המינימלי**") או דירוג מקביל לו של החברה המדרגת, כהגדרתה בסעיף 6.5 לשטר הנאמנות והורדת הדירוג אינה נובעת משינוי במתודולוגיה ו/או שינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת.
שינוי שליטה	8.1.25	שינוי שליטה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: (א) החזקותיה (במישרין - ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שבשליטתה) של גב' עתליה שמלצר ("**בעלת השליטה הנוכחית**") בלבד בחברה, בזכויות ההון וההצבעה בחברה יפחתו מתחת לשיעור של 25%; (ב) בחברה יהיה בעל מניות אחר שהחזקותיו בזכויות ההון וההצבעה בחברה (במישרין או בעקיפין, ולרבות ביחד עם החזקות בעלי מניות אחרים שאינם בעלת השליטה הנוכחית אשר לצורך חוק ניירות ערך רואים אותם כ"מחזיקים יחד" עם בעל המניות האחר האמור), הינן בשיעור הגבוה משיעור החזקותיה של בעלת השליטה הנוכחית בלבד במניות החברה באותה העת; יובהר כי העברת שליטה כתוצאה מירושה על פי דין, או העברת שליטה לחברות בשליטתה של בעלת השליטה הנוכחית ו/או מי מילדיה ובני זוגם לא מהווה העברת שליטה המקנה למחזיקי

העילה	**קיים (מס' סעיף)/לא קיים**	**הערות**[15]
		אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מיידי.
הפרת התחייבויות בקשר לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות	8.1.21	אם הייתה החברה צד למיזוג, למעט למטרת מיזוג עם חברה מאוחדת של החברה או בין חברות מאוחדות בהתאם לדוחות הכספיים של החברה, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה החברה או היישות הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי איגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, ולפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת או החברה, לפי העניין, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
מכירה של רוב נכסי החברה	8.1.14	אם הופסקה עיקר פעילותה של החברה או בוצעה מכירה של נכסים מהותיים של ~~רוב נכסי~~ החברה~~-~~ (כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות) לכל צד שלישי שהוא, למעט מכירה לתאגידים בשליטתה של החברה (בהם תחזיק החברה בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה של תאגידים כאמור) ו/או לתאגידים בשליטתם של תאגידים אלו (בהם יחזיקו תאגידים אלו בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה).
עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי	8.1.11	אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג, למעט למטרת מיזוג עם חברה מאוחדת של החברה או בין חברות מאוחדות בהתאם לדוחות הכספיים של החברה, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, למעט במקרה שהיישות הקולטת הצהירה כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
	8.1.10	אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
	8.1.26	אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').
	8.1.27	אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ביחס למצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
	8.1.28	נרשמה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה משך ~~ארבעה~~ שני (42) רבעונים רצופים.

נציגות דחופה

☒ קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה. תוספת שלישית לשטר הנאמנות.

בתאגיד שאינו מדווח:[16] [לא רלבנטי]

א. דוחות ודיווחים[17]

☐ מזכר ההנפקה כולל את המידע המפורט בנספח א' לחוזר. הערות: _____.

☐ קיימת התחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים והמיידיים המפורטים בנספחים ד', ה' ו-ו' לחוזר. הערות:

_____.

ב. דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח:

☐ החברה התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף 8. ב. לחוזר.

☐ החברה מינתה נאמן לאגרות החוב כאמור בסעיף 8. ג. 1) לחוזר.

☐ החברה התחייבה למסור לנאמן דיווח על פי דרישתו כאמור בסעיף 8. ג. 2) לחוזר.

☐ החברה התחייבה בכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור בסעיף 8. ד. לחוזר.

הדין החל וסמכות השיפוט[18]

☒ **נקבע הדין החל:** הדין הישראלי (סעיף 29 לשטר הנאמנות).

☒ **נקבעה סמכות השיפוט**: בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו (סעיף 29 לשטר הנאמנות).

_____

החברה המנפיקה

אפקון החזקות בע"מ

---

16 כהגדרתו בחוזר.

17 לפי החוזר חובה כי המידע המפורט להלן ייכלל בתנאי אגרות החוב.

18 לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי אגרות החוב.